

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 10 dhoulhijja 1438 – 1^{er} septembre 2017
Mardi 14 dhoulhijja 1438 – 5 septembre 2017

160^{ème} année

N° 70

N° 71

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 2846

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2017-107 du 8 août 2017, portant attribution de la médaille du travail 2855

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2017-979 du 28 août 2017, portant acceptation de la démission du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim 2855

Arrêtés du chef du gouvernement du 23 et 24 août 2017, portant délégation de signature 2855

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017 2856

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017 2857

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017	2857
Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017	2858
Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.....	2858
Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017	2859
Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017	2859
Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossier pour la promotion au grade d'analyste à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017	2860
Arrêté du chef du gouvernement du 8 août 2017, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques aux archives nationales	2860
Ministère de la Défense Nationale	
Promotion de militaires à titre exceptionnel	2865
Attribution de la médaille militaire	2866
Mouvement au corps des magistrats militaires.....	2866
Ministère de l'Intérieur	
Décret gouvernemental n° 2017-980 du 17 août 2017 , complétant le décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale.....	2866
Ministère des Affaires Religieuses	
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2017.....	2868
Ministère de l'Industrie et du Commerce	
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances par intérim et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 août 2017, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2017.....	2868
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux gouvernorats (divisions des affaires communales et du conseil régional) et dans certaines communes.....	2869

Ministère de l'Education

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2871
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 14 août 2017, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation	2871
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 14 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires régionales au sein des commissariats régionaux de l'éducation relevant du ministère de l'éducation	2875
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général.....	2877
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef	2878
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 24 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'éducation	2879
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central.....	2879
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté de 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal	2880
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté de 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien.....	2880
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques	2881
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste	2883
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation	2883
Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint	2884

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret gouvernemental n° 2017-982 du 17 août 2017 , portant l'étendue des dispositions du décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013, aux enseignants agrégés, relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans l'administration centrale et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche	2884
--	------

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017 , fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.....	2885
--	------

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Décret gouvernemental n° 2017-984 du 28 août 2017 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès.....	2892
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, relatif aux conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d'élevage.....	2893
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.....	2915
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration.....	2915
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Bembla du gouvernorat de Monastir.....	2916
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Sahline du gouvernorat de Monastir.....	2917
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Monastir du gouvernorat de Monastir.....	2918
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2017/2018.....	2918

Ministère de la Santé

Arrêté de la ministre de la santé du 24 août 2017, complétant l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession.....	2927
--	------

Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique

Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017 , modifiant et complétant le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.....	2828
Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 17 août 2017, fixant les conditions et les procédures d'exploitation du service de radioamateur.....	2935
Cessation de fonctions d'un sous-directeur.....	2939

Ministère des Affaires Culturelles

Décret gouvernemental n° 2017-986 du 17 août 2017 , fixant les conditions de contractualisation pour assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué.....	2939
--	------

Ministère du Transport

Décret gouvernemental n° 2017-987 du 17 août 2017 , fixant les modalités de calcul du coût de transport gratuit des agents et des cadres des corps actifs dans les moyens du transport public des sociétés nationales et régionales de transport terrestre.....	2941
--	------

Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

Décret gouvernemental n° 2017-988 du 17 août 2017, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par les personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance **2942**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du chef du gouvernement du 18 août 2017, portant réorganisation des commissions administratives paritaires à la conservation de la propriété foncière **2944**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... **2946**

Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son siège est situé à Tunis, ci-après dénommée « l'Instance ».

Art. 2 - L'Instance est régie par la législation relative à la fixation des dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes et par les dispositions de la présente loi.

Art. 3 - La présente loi fixe les missions de l'Instance, ses prérogatives, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de son élection et son organisation ainsi que les modalités de l'engagement de sa responsabilité.

Art. 4 - L'Instance exerce ses prérogatives prévues par la présente loi, à l'égard de toutes les personnes physiques et morales dans les secteurs public et privé.

Chapitre II

Missions et prérogatives de l'Instance

Section première - Les missions de l'Instance

Art. 5 - L'Instance contribue à l'instauration des politiques et des systèmes de prévention et de détection de la corruption, ainsi qu'au suivi de leur exécution et la diffusion de leur culture.

L'Instance est également chargée de la détection, de l'investigation et de la vérification des faits de corruption dans les secteurs public et privé et de leur transmission aux autorités intéressées conformément à la législation en vigueur.

Art. 6 - L'Instance œuvre à la diffusion de la culture, des valeurs et de l'éthique de la bonne gouvernance et à la vulgarisation des connaissances s'y rapportant, ainsi qu'à la diffusion de la conscience communautaire concernant les risques de la corruption et la nécessité de lutter contre celle-ci. L'Instance coopère également avec toutes les parties prenantes, les différentes composantes de la société civile et les médias dans le but de les inciter à participer activement dans la lutte contre la corruption.

Art. 7 - L'Instance contribue à l'instauration des principes généraux de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et, en particulier, l'État de droit, la redevabilité, la transparence, l'intégrité, l'équité, la participation et l'efficacité, et ce, par :

- la proposition des mécanismes et des mesures garantissant le respect et le renforcement de ces principes,

- le déploiement d'efforts pour l'instauration de pratiques efficaces en vue de consacrer et généraliser les principes de bonne gouvernance,

- la proposition et la contribution aux politiques de bonne gouvernance et de prévention de la corruption, sur la base des standards internationaux applicables dans le domaine, ainsi que le suivi de leur exécution et l'évaluation de leur impact,

- la diffusion de la culture, des valeurs et de l'éthique de bonne gouvernance, par tous les mécanismes de communication,

- l'élaboration des études stratégiques et structurantes contribuant au programme de réforme administrative en vue d'instaurer le système de gouvernement ouvert,

- l'instauration d'un système de surveillance de la bonne gouvernance selon des indicateurs fixés par l'Instance qui les publie sur son site,

- l'assistance et la participation à l'élaboration d'une stratégie et d'un programme d'action pour l'évaluation et la gestion des risques liés à la corruption.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 19 juillet 2017.

Art. 8 - L'Instance œuvre au renforcement de la bonne gouvernance et à la prévention et la lutte contre la corruption, par :

- l'édition des directives générales en coordination avec les parties intéressées et leur publication sur son site électronique,
- la collecte de données, d'informations et de statistiques relatives à la corruption et la création d'une base de données en vue de l'exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont confiées,
- la mise à disposition et la diffusion des manuels de procédures,
- la réalisation et la publication de recherches, d'études et de consultations,
- l'organisation de forums nationaux, régionaux ou internationaux,
- l'établissement de relations de coopération et de partenariat avec les organismes publics et privés et les organisations de la société civile.

Art. 9 - L'Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence, notamment ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et la consécration des principes de bonne gouvernance.

L'Instance peut être consultée sur les projets de textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.

L'Instance émet son avis dans un délai maximum de trente jours à compter de sa réception de la consultation.

Art. 10 - L'Instance peut, de sa propre initiative, émettre son avis sur toute question se rapportant à son domaine de compétence et en informe la partie intéressée.

Art. 11 - L'Instance procède à l'étude des textes juridiques en vigueur se rapportant à son domaine de compétence, dans le but d'évaluer leur efficacité et de présenter à l'autorité intéressée des propositions pour les faire évoluer.

Art. 12 - L'Instance coopère avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et peut conclure avec elles des accords se rapportant à son domaine de compétence.

L'Instance s'emploie à s'échanger avec elles les documents, études et informations de manière à assurer l'alerte précoce et la détection des infractions de corruption et éviter leur réalisation.

Art. 13 - L'Instance reçoit les déclarations de patrimoine et d'intérêts, conformément à la législation en vigueur.

Art. 14 - L'Instance procède à la vérification de l'intégrité et de la véracité des déclarations déposées auprès d'elle, conformément aux procédures internes instaurées par elle. Elle peut demander, le cas échéant, des éclaircissements, à la personne soumise à déclaration.

Les personnes soumises à l'obligation de déclaration, doivent répondre aux demandes de l'Instance et donner suite aux convocations qui leur sont adressées.

Art. 15 - L'Instance œuvre à la consolidation et au renforcement de systèmes consacrant la transparence et prévenant les conflits d'intérêts dans les secteurs public et privé.

Elle établit également, en coordination avec les organes intéressés, les procédures et les mesures appropriées pour la prévention des conflits d'intérêts.

Section 2 - Les prérogatives de l'Instance

Sous-section première - L'investigation sur les suspicions de corruption

Art. 16 - L'Instance procède à la détection des faits de corruption concernant toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée, et à l'investigation et à la vérification de ces faits avant de les transmettre, le cas échéant, aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Art. 17 - L'Instance procède, de sa propre initiative ou suite à une notification ou un signalement d'une alerte ou à la réception d'une plainte, aux investigations sur les faits susceptibles de constituer une suspicion de corruption, et ce, en vue d'en connaître les circonstances.

Art. 18 - L'Instance reçoit les signalements de suspicions ou des faits de corruption, conformément aux modalités et aux procédures prévues par la législation en vigueur.

L'Instance procède également, conformément à la même législation, à la prise de mesures et mécanismes à même d'assurer la protection des lanceurs d'alerte des faits de corruption, des témoins et de toute autre personne qu'elle estime susceptible de subir un préjudice à l'occasion ou suite au signalement d'une alerte, ainsi que les experts auxquels elle peut faire appel dans l'exercice de ses missions en matière de détection et d'investigation sur des suspicions de corruption.

Art. 19 - Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du département de la lutte contre la corruption, disposent des prérogatives de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale et aux dispositions de la présente loi.

Ils reçoivent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire et sous la supervision de l'autorité judiciaire compétente, les témoignages et recueillent les données et les indices. Ils peuvent, également, procéder à des opérations de perquisition et de saisie de documents, des biens immeubles et de matériels et établir les procès-verbaux et les rapports avec possibilité de requérir le concours de la force publique.

Les agents de ce département peuvent procéder à la saisie, sur autorisation de l'autorité judiciaire, s'il leur est établi, à l'occasion de l'exercice de leur mission d'investigation concernant un dossier, l'existence d'une suspicion de corruption dans un autre dossier.

Art. 20 - L'Instance a le droit de convoquer toute personne du secteur public ou du secteur privé pour lui demander des explications et investiguer sur les suspicions de corruption.

La convocation est adressée par tout moyen laissant une trace écrite.

Le défaut de comparution, suite à une convocation, ne fait pas obstacle à la poursuite de l'examen du dossier par l'Instance.

Art. 21 - Les plaintes et les signalements sont consignés dans un procès-verbal signé par le plaignant, le lanceur d'alerte ou le témoin. En cas d'abstention ou d'incapacité de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Les faits susceptibles de faire l'objet d'investigations et les moyens de preuve s'y rapportant sont consignés dans les procès-verbaux.

Art. 22 - Les procès-verbaux de saisie comportent obligatoirement les mentions suivantes :

- le motif, la date et le lieu de la saisie et l'information du suspect,
- l'identité du suspect s'il est connu,
- les noms, qualités et résidence des agents ayant opéré la saisie,
- un inventaire détaillé des objets saisis, leur nombre et leur nature,
- la présence du suspect lors de la description des objets saisis ou la mise en demeure de celui-ci pour assister à l'opération de saisie,
- le nom et la qualité du détenteur des objets saisis,
- le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture,
- le nom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur, à défaut de pouvoir le faire par l'agent ayant procédé à la saisie,

Art. 23 - Le procès-verbal de saisie est signé par les agents qui ont procédé à la saisie et par l'agent qui l'a rédigé. Une copie du procès-verbal est délivrée au suspect.

Les agents verbalisateurs doivent donner lecture du procès-verbal au suspect, et le cas échéant, le lui traduire immédiatement avant qu'il ne soit interpellé de le signer.

Si le suspect s'abstient de signer, ou déclare ne pas savoir écrire ; ou si le recours à la traduction s'avère nécessaire, il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie.

Lors de la rédaction du procès-verbal de saisie, le suspect doit désigner une résidence connue.

En cas d'absence du suspect, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Art. 24 - Le département de la lutte contre la corruption remet au Conseil de l'Instance un rapport portant sur tous les travaux, accompagné des procès-verbaux et des documents objet de l'investigation sur les suspicions de corruption.

Art. 25 - En cas de suspicion sérieuse de corruption, l'Instance peut demander à l'autorité judiciaire compétente, de prendre les mesures préventives nécessaires comme l'interdiction de voyage, ou le gel des avoirs ou des biens.

Art. 26 - Dans le cadre des prérogatives d'investigation, l'Instance peut s'échanger des informations et des documents avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et ce, conformément à des conventions conclues à cet effet, tout en respectant les exigences de confidentialité des informations et des données échangées relatives à la sécurité et à la défense nationales.

Art. 27 - Après délibération sur ce qui lui est transmis par le département de la lutte contre la corruption, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, le Conseil de l'Instance décide le non-lieu ou le renvoi aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Les dossiers objet d'ordonnances judiciaires sont obligatoirement transmis à l'autorité judiciaire compétente.

L'Instance notifie sa décision au suspect, au lanceur d'alerte de la suspicion de corruption, au témoin et à l'expert.

La décision de non-lieu doit être motivée et ne fait pas obstacle au recours à la justice.

Art. 28 - Dans le cas où le juge d'instruction serait saisi d'une suspicion de corruption, l'Instance doit transmettre les résultats de ses travaux à l'autorité judiciaire compétente qui se chargera de l'informer des suites données à l'instruction, et des décisions et jugements.

Sous-section 2 - **Le droit d'accès**

Art. 29 - Tous les organismes publics et privés, les instances constitutionnelles indépendantes et toutes autres instances sont tenus de fournir à l'Instance, de leur propre initiative ou à sa demande, les informations et documents comportant toutes les données dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui entrent dans le domaine de compétence de l'Instance, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

En cas d'expiration dudit délai sans avoir donné une suite favorable à la demande de l'Instance ou en cas d'urgence, celle-ci peut se faire délivrer des ordonnances de référé auprès de la justice administrative à cet effet.

Art. 30 - L'Instance reçoit des copies des rapports rendus par les services et les instances de contrôle, d'inspection et d'audit et des rapports annuels et spécifiques rendus par la Cour des comptes, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de leur présentation aux autorités intéressées.

Art. 31 - Aucune partie ne peut opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal aux demandes de l'Instance.

Si la demande de l'Instance se rapporte aux exceptions prévues par la législation relative à l'accès à l'information, l'Instance peut recourir à la justice administrative afin de se faire délivrer une ordonnance de référé à cet effet, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Chapitre III

Organisation de l'Instance

Art. 32 - L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est composée :

- du Conseil de l'Instance,
- de l'organe administratif.

Art. 33 - L'Instance crée des succursales sur le territoire de la République par décision de son Conseil. Le règlement intérieur fixe les conditions de création des succursales, ainsi que leur organisation, leur mode de fonctionnement, leurs attributions et leur composition.

Art. 34 - L'Instance élabore son règlement intérieur et son organigramme dans un délai maximum de six mois à compter de la date de nomination des membres de son Conseil ; elle les transmet obligatoirement pour avis au Tribunal administratif avant de les soumettre au Conseil de l'Instance. Ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.

Section première - Le Conseil de l'instance

Sous-section première : La composition du Conseil de l'Instance et les conditions de son élection

Art. 35 - Le Conseil de l'Instance est composé de membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Le tiers des membres de l'Instance est renouvelé tous les deux ans. Les membres, dont le mandat vient à cesser, continuent à exercer leurs missions jusqu'à la prise de fonctions des nouveaux membres.

Le Conseil de l'Instance est élu par l'Assemblée des représentants du peuple.

Le Conseil de l'Instance est composé de neuf membres comme suit :

- 1/ un magistrat judiciaire,
- 2/ un magistrat financier,
- 3/ un magistrat administratif,
- 4/ un avocat,
- 5/ un spécialiste en matière de contrôle des comptes ou en audit,
- 6/ un spécialiste en sciences sociales,
- 7/ un spécialiste en fiscalité ou en contrôle administratif et financier,
- 8/ un spécialiste en communication et médias.

Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins dix ans de travail effectif à la date de dépôt de la candidature.

9/ un membre actif dans les organisations et associations de la société civile oeuvrant en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et ce, pour une durée d'au moins trois ans.

Concernant les associations ou les organisations de la société civile, elles doivent être tunisiennes, déclarées depuis au moins trois ans et leur situation administrative et financière doit être régulière au regard de la législation en vigueur.

Art. 36 - Le candidat au Conseil de l'Instance doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne et jouissant de ses droits civils et politiques,
- être âgé d'au moins 30 ans,
- être indépendant, neutre et intègre,
- être dans une situation fiscale régulière,
- ne pas avoir exercé une responsabilité au niveau central, régional ou local dans un parti politique,
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour délit ou crime, et ne pas avoir été révoqué, licencié, démis de ses fonctions ou radié en application d'une sanction disciplinaire.

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement une déclaration sur l'honneur attestant la satisfaction du candidat aux conditions légales.

Toute fausse déclaration ou toute dissimulation d'un fait en rapport avec les conditions légales entraîne l'annulation de la candidature ou la révocation de l'Instance.

Art. 37 - Le dépôt des candidatures au mandat de membre du Conseil de l'Instance est ouvert par arrêté du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, qui sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Assemblée. L'arrêté fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.

La commission compétente conformément au règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple reçoit les candidatures et s'y prononce conformément à un barème de notation fixé à cet effet selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal officiel de la République tunisienne lors de l'ouverture des candidatures.

La commission classe les candidats composés d'hommes et ceux composés de femmes de chacune des catégories prévues par l'article 35 de la présente loi, qui satisfont aux conditions légales, par ordre de mérite conformément au barème de notation. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé et ils seront classés par ordre alphabétique.

La liste des candidats retenus et classés par ordre de mérite sera publiée sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.

Art. 38 - Les candidats peuvent faire opposition devant la commission parlementaire dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats retenus, moyennant une demande écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission statue sur les oppositions dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture des délais d'opposition.

La commission informe les auteurs de l'opposition des suites données à leurs oppositions, et procède à l'actualisation de la liste à la lumière du résultat et à sa publication sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.

Art. 39 - Les candidats peuvent introduire un recours contre les décisions de la commission parlementaire devant la Cour administrative d'appel de Tunis, dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.

La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.

La décision de la Cour administrative d'appel de Tunis est susceptible de recours devant la Haute Cour administrative dans un délai de sept jours à compter de la date de sa notification.

La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.

Si la Cour accepte le recours, la commission procède à l'actualisation de la liste conformément aux décisions judiciaires prononcées, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.

Art. 40 - Le Président de la commission parlementaire transmet à la séance plénière la liste des candidats définitivement retenus, contenant pour chaque catégorie les quatre premiers parmi les femmes et les quatre premiers parmi les hommes.

Si le nombre exigé n'est pas atteint dans l'une des catégories, il est procédé à la transmission de la liste disponible pour la catégorie en cause.

L'élection des neuf membres du Conseil de l'Instance a lieu en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée. Le vote a lieu au scrutin uninominal secret pour chaque catégorie par tours successifs jusqu'à atteindre la composition totale du Conseil, tout en respectant autant que possible le principe de parité.

Art. 41 - Les membres élus se réunissent dans une première séance présidée par le doyen d'âge qui est assisté par membre le plus jeune. Le Président et le Vice-Président du Conseil de l'Instance sont choisis par consensus, et, à défaut, par vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l'Instance. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du doyen d'âge, tout en se conformant autant que possible à la règle de parité.

En dehors de ces cas, le Président ou le Vice-Président invite les membres du Conseil de l'Instance à la première séance qui suit l'élection de nouveaux membres de l'Instance.

Art. 42 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance prêtent le serment suivant devant le Président de la République :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance, impartialité et intégrité ».

Sous-section 2 - Missions et règles de fonctionnement du Conseil de l'Instance

Art. 43 - Le Conseil de l'Instance assure la supervision des missions prévues au chapitre II de la présente loi relatives à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption et à leur renforcement et promotion. Il est chargé en particulier d'accomplir les actes suivants :

- l'approbation du règlement intérieur de l'Instance,
- l'approbation de l'organigramme,
- la nomination du directeur exécutif,
- la mise en place de l'organe administratif de l'Instance,
- l'habilitation du département de la lutte contre la corruption à l'investigation sur les suspicions de corruption,
- l'étude des dossiers d'investigation dans les suspicions de corruption transmis par le département de la lutte contre la corruption, assurer leur suivi et y statuer après délibération,
- le suivi des dossiers de déclarations de patrimoine et d'intérêts, ainsi que le suivi des cas de conflits d'intérêts pris en charge par le département de la bonne gouvernance et y statuer,
- l'élaboration du statut particulier des agents de l'Instance,
- l'approbation des manuels de procédures de l'Instance,

- l'approbation du code de bonne conduite et de déontologie des membres et agents de l'Instance,

- l'approbation du programme d'action annuel de l'Instance et le suivi de son exécution,

- l'approbation du projet du budget annuel de l'Instance,

- l'approbation du rapport annuel et des autres rapports établis par l'Instance.

Art. 44 - Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation de son Président ou du tiers de ses membres. Si le Président est empêché, le Vice-Président peut s'en charger.

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin, et ce, en vue de l'examen et de l'approbation des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le Conseil de l'Instance peut convoquer toute personne dont l'audition est jugée utile.

Les délibérations du Conseil de l'Instance ont lieu à huis clos. Le Conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence des deux tiers de ses membres.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil se réunit lors d'une seconde réunion dans un délai de dix jours à compter de la date fixée pour la première réunion, et ce, en vue de l'examen du même ordre du jour à moins que le nombre des membres présents ne soit inférieur à quatre.

Dans tous les cas, le Conseil de l'Instance prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou en cas d'empêchement celle du Vice-Président est prépondérante.

Le Président du Conseil de l'Instance, ou en cas d'empêchement son Vice-Président, signe les décisions rendues par le Conseil de l'Instance.

Art. 45 - Le Président du Conseil de l'Instance ou l'un de ses membres est révoqué en cas de faute grave commise lors de l'accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation en vertu d'un jugement irrévocable pour délit intentionnel ou un crime.

Dans tous les cas impliquant la révocation, le Conseil de l'Instance soumet à l'examen de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, un rapport motivé, signé par les deux tiers (2/3) de ses membres. La révocation a lieu par vote des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.

Art. 46 - Le Président de l'Instance est le Président de son Conseil ; il est son représentant légal et son ordonnateur ; il exerce dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, les compétences suivantes :

- la supervision du fonctionnement administratif, financier et technique de l'Instance,
- la supervision de l'élaboration du règlement intérieur, de l'organigramme et du statut particulier des agents,
- la supervision de l'élaboration du programme annuel de l'Instance,
- la fixation de l'ordre du jour du Conseil de l'Instance et le suivi de l'exécution de ses décisions,
- la supervision de l'élaboration du projet du budget annuel,
- la supervision de l'élaboration du rapport annuel de l'Instance et des autres rapports.

Le Président de l'Instance peut déléguer, par écrit, certaines de ses compétences, fixées au premier paragraphe du présent article, au Vice-Président ou à tout membre de l'Instance.

Dans le cadre de la gestion administrative et financière de l'Instance, le Président peut déléguer sa signature, et ce, dans la limite des compétences des délégataires.

Art. 47 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l'Instance pour cause de décès, démission, révocation, renonciation, invalidité ou retrait de confiance, le Conseil de l'Instance se réunit pour constater la vacance et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président de l'Instance ou le Vice-Président, avec le dossier à l'Assemblée des représentants du peuple qui procède au comblement de cette vacance dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s'absente sans motif de trois réunions consécutives du Conseil de l'Instance ou de six réunions au cours l'année, malgré sa convocation et sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de retrait de confiance du Conseil de l'Instance ou de l'un de ses membres, conformément aux prévisions de la loi, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple constate la vacance, l'Assemblée procède au comblement de la vacance conformément aux procédures d'élection des membres du Conseil de l'Instance, et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission.

En cas de vacance du poste du Président, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu'à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Et en cas de vacance du poste du Président et du Vice-Président, un nouveau Président est approuvé par consensus des membres, et à défaut, il est procédé à l'élection du Président et du Vice-Président à la majorité des membres du Conseil de l'Instance jusqu'à ce que la vacance soit comblée.

Section 2 - L'organe administratif

Art. 48 - L'organe administratif est chargé, sous la supervision du directeur exécutif, des fonctions administratives, financières et techniques qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, notamment :

- l'assistance du Président de l'Instance dans la gestion de l'Instance,
- l'exécution des missions qui lui sont confiées par le Conseil de l'Instance,
- la préparation des dossiers soumis au Conseil de l'Instance,
- la gestion administrative et financière,
- l'élaboration du projet du budget,
- l'administration et la maintenance du système d'informations relatif aux travaux de l'Instance.
- la rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances du Conseil de l'Instance.
- la conservation des documents de l'Instance,
- l'élaboration des projets de rapports de l'Instance et leur transmission à son Conseil.

Art. 49 - L'organe administratif est dirigé par un directeur exécutif sous la supervision du Président de l'Instance.

Le Conseil de l'Instance recrute un directeur exécutif sur dossiers parmi les candidats répondant aux conditions d'expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique, et ce, suite à un avis d'appel à candidature à cette fonction, publié au Journal officiel de la République tunisienne, sur le site électronique de l'Instance et dans les journaux. L'avis d'appel à candidature mentionne le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.

Le Conseil de l'Instance nomme par consensus le directeur exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres. Il est révoqué conformément aux mêmes procédures.

Art. 50 - Le directeur exécutif est soumis aux mêmes interdictions de cumul ainsi qu'aux obligations auxquelles sont assujettis les membres du Conseil de l'Instance, prévues par l'article 54 de la présente loi.

Art. 51 - Il est créé en vertu de l'organigramme de l'organe administratif de l'Instance, un département de la bonne gouvernance et un département de la lutte contre la corruption. L'organigramme ainsi que le règlement intérieur fixent l'organisation de chaque département et les modes de son fonctionnement.

Les agents du département de la bonne gouvernance exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi.

Les agents du département de la lutte contre la corruption exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 16 à 28 de la présente loi.

L'Instance peut créer au sein de son organe administratif des services qui l'assistent dans l'accomplissement de ses missions.

Art. 52 - Avant la prise de leurs fonctions, les agents du département de la lutte contre la corruption prêtent devant le Président du tribunal de première instance territorialement compétent le serment suivant: « Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir avec honneur et fidélité les fonctions qui me sont confiées, de veiller au respect de la loi et des institutions et de garder le secret professionnel en toutes circonstances ».

Art. 53 - L'Instance procède à l'élaboration d'un manuel de procédures de travail du département de la bonne gouvernance et du département de la lutte contre la corruption dans un délai de six mois à compter la date de leur mise en place.

Chapitre IV

Les garanties du bon fonctionnement de l'Instance et la redevabilité

Art. 54 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance sont soumis notamment aux obligations suivantes :

- l'exercice à temps plein de leurs missions,
- la présence dans les séances,
- la déclaration de patrimoine, lors de l'entrée en fonction et lors de la cessation de fonctions conformément à la législation en vigueur,
- la déclaration de tous les cas de conflits d'intérêts auxquels ils sont exposés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance conformément à la législation en vigueur,
- l'intégrité, le devoir de réserve et l'impartialité,
- l'abstention de faire acte de candidature à une élection quelconque, pendant la durée du mandat au sein de l'Instance,

- l'abstention de s'adonner à des activités professionnelles rémunérées en parallèle de leur mandat,

- le non-cumul avec les fonctions de membre du Gouvernement, le mandat à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature ou avec un mandat électif.

Art. 55 - Le membre se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l'Instance, puis s'abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que le Conseil de l'Instance statue sur la question dans un délai de dix jours à compter de la déclaration.

Après la déclaration du conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance se réunit et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que les causes qui l'ont motivé aient cessé d'exister.

En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière permanente, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant que le Conseil ne transmette un rapport motivé à cet effet à l'Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l'article 45 de la présente loi.

Lorsque le cas de conflit d'intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l'Instance procède à l'audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Et en cas où il est établi que le membre intéressé ait (a), de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance transmet un rapport motivé à cet effet à l'Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l'article 45 de la présente loi.

Art. 56 - Les agents de l'Instance doivent déclarer tous les cas de conflit d'intérêts selon les dispositions de la législation relative à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts.

Lorsqu'il est parvenu à la connaissance de l'Instance de l'existence d'un conflit d'intérêts à l'égard de l'un de ses agents, il doit être écarté du dossier jusqu'à la prise d'une décision pertinente à son encontre.

Art. 57 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance et les agents de l'Instance sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l'Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu'ils ont pu connaître comme informations à d'autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité.

La divulgation du secret professionnel est considérée comme faute grave entraînant la révocation ou l'engagement des poursuites disciplinaires nonobstant les poursuites pénales.

Art. 58 – Il est interdit d'utiliser les données à caractère personnel collectées par l'Instance à des fins autres que l'exercice des missions qui lui sont dévolues conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 59 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance et les agents de l'Instance sont réputés fonctionnaires au sens des dispositions de l'article 82 du code pénal. L'État est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance.

L'attaque contre l'un d'entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. L'auteur de l'attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 60 - Les marchés de l'Instance sont soumis aux dispositions régissant les marchés des entreprises publiques. Les marchés de l'Instance sont conclus conformément aux principes de transparence, d'intégrité, d'égalité des chances et d'égalité.

Il est créé au sein de l'Instance une commission interne de contrôle des marchés, présidée par un représentant du Conseil de l'Instance autre que son Président ou le Vice-Président. Elle est composée des membres suivants :

- un membre du Conseil de l'Instance,
- deux (2) représentants de l'organe administratif,
- le Président de l'unité d'audit : membre permanent.

Art. 61 - L'Instance soumet à l'Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel d'activité et un rapport sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que ses recommandations en la matière. Les rapports sont discutés en séance plénière réservée à cet effet. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L'Instance présente également les rapports énoncés ci-dessus au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.

L'Instance élabore des rapports périodiques sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui sont rendus publics.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 62 - Le tiers des membres de l'Instance est renouvelé tous les deux ans, tout en s'obligeant, autant que possible, à préserver la parité dans la composition du Conseil de l'Instance. Dans les deux premiers renouvellements, les membres concernés par le renouvellement sont désignés par tirage au sort parmi les membres du premier Conseil de l'Instance ; le Président du Conseil n'est pas concerné par le premier et le deuxième renouvellement.

Art. 63 - Sont transférés à titre de propriété au profit de l'Instance les biens de l'Instance nationale de la lutte contre la corruption créée par le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption. Le représentant de chaque instance, le représentant du ministère chargé des finances, le représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le représentant du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre spécial réservé à l'Instance.

Art. 64 - L'Instance nationale de la lutte contre la corruption transfère obligatoirement à l'Instance, tous les dossiers et données, quel que soit leur support, moyennant un procès-verbal dressé à cet effet.

Art. 65 - Jusqu'à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les lois et règlements en vigueur relatifs à la fixation des attributions du Tribunal administratif, son organisation et les procédures applicables devant lui, sont applicables aux dispositions prévues par la présente loi.

Art. 66 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi, notamment les dispositions du deuxième chapitre du décret-loi cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, et ce, à compter de la date d'entrée en fonction de l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 août 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2017-107 du 8 août 2017, portant attribution de la médaille du travail.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997 et notamment ses articles de 39 à 55.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - La médaille du travail au titre de l'année 2016, est attribuée aux travailleurs dont les noms figurent sur la liste annexée au présent décret Présidentiel (La liste des noms est publiée uniquement en langue arabe).

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2017.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-979 du 28 août 2017, portant acceptation de la démission du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu la demande de démission présentée par Monsieur Mouhamed Fadhel Abdelkefi, ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim en 18 août 2017.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La démission de Monsieur Mouhamed Fadhel Abdelkefi, ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim est acceptée et il est chargé de la gestion des affaires courantes desdits ministères jusqu'au comblement de la vacance.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 18 août 2017.

Tunis, le 28 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 23 août 2017, portant délégation de signature.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-785 du 22 juin 2017, portant nomination du Monsieur Hédi Mekni secrétaire général du gouvernement, à compter du 22 juin 2017.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Hédi Mekni, secrétaire général du gouvernement, est habilité à signer par délégation du chef du gouvernement, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 22 juin 2017.

Tunis, le 23 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 24 août 2017, portant délégation de signature.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes et ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-82 du 14 juin 2017, portant nomination du premier président de la cour des comptes,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 1998, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 susvisée, Monsieur Nejib Gtari, premier président de la cour des comptes, est habilité à signer par délégation du chef du gouvernement, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section II relative à la cour des comptes du budget du conseil d'Etat.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 14 juin 2017.

Tunis, le 24 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 30 janvier 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 décembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement.

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 27 novembre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 octobre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 11 décembre 2015, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 26 janvier 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des documents et de bibliothèques.

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 26 décembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99- 365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps commun des analystes et les techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensembles des textes que l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 11 décembre 2015, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef à la Présidence du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 23 janvier 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 décembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 4 décembre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 3 novembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 22 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 27 novembre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade gestionnaire de documents et d'archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 octobre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 29 janvier 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à dix-huit (18) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 décembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 21 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossier pour la promotion au grade d'analyste à la Présidence du gouvernement au titre de l'année 2017.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et les techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensembles des textes que l'ont modifié ou complété.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 6 novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste à la Présidence du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence du gouvernement, le 22 janvier 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste.

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 22 décembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 8 août 2017, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques aux archives nationales.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques aux archives nationales, les ouvriers titulaires classés à la catégorie 5 au moins et ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils et effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant poursuivi avec succès leurs études jusqu'à la troisième année de l'enseignement secondaire ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.

Art. 3 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique en précisant la spécialité. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre des archives nationales et accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination de l'intéressé dans la catégorie,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé de services,

- une copie certifiée conforme à l'original du certificat de scolarité ou du diplôme de formation homologué.

Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen,

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel susvisé est fixée par le directeur général des archives nationales.

Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale,

- une épreuve technique.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1. Epreuve de culture générale	Deux (2) heures	1
2. Epreuve technique	Trois (3) heures	2

Art. 8 - L'épreuve de culture générale est rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres ou brochures ou notes ou tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen professionnel ultérieur. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du directeur général des archives nationales suite à un rapport circonstancié du surveillant qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Art. 11 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué, à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves écrites.

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques aux archives nationales est fixée par le directeur général des archives nationales.

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques aux archives nationales

I. Epreuve de culture générale

1- Organisation administrative de la Tunisie :

- l'administration centrale,
- les collectivités locales.

2- Organisation et attributions des archives nationales.

3- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

4- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

5- Le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

II. Epreuve technique

1- Spécialité électricité :

- différents types de courant, établissement des diverses formules,
- appareils de mesure et mesures,
- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électromoteurs de pompes, engins de génie civil),
- sondage électrique,
- dessins : schémas électriques.

2- Spécialité chauffage :

- combustibles : combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,
- transmission de la chaleur,

- différents modes de transmission de la chaleur,
- conduits de fumée,
- chaufferies,
- notions sur les chaudières à combustibles solides ou liquides,
- les tuyauteries et accessoires,
- chauffage à eau chaude,
- chauffage par pompe,
- chauffage à vapeur basse pression,
- chauffage électrique.

3- Spécialité climatisation

- notion de climatologie : air, humidité, température, vent,
- principes de traitement de l'air,
- montage d'une installation de climatisation.

4- Spécialité plomberie sanitaire forgé

- outillage du monteur sanitaire,
- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, plomb, aluminium,
- résines synthétiques, matières plastiques,
- montage,

5- Spécialité plomberie sanitaire

- outillage du plombier sanitaire,
- installation d'eau froide :
 - a) matériaux utilisés,
 - b) équipements,
 - c) installation.
- production et distribution d'eau chaude :
 - a) les différents systèmes de production d'eau chaude,
 - b) la régulation des systèmes de production d'eau chaude.

6- Spécialité magasinier

- généralités :
 - a) le personnel,
 - b) l'infrastructure,
 - c) le matériel de manutention.
- le magasinage :
 - a) stockage et exploitation,

- b) organisation du travail,
 - c) livraison,
 - d) conservation,
 - e) inventaire.
- sécurité :
 - a) protection contre le vol,
 - b) prévention contre l'incendie,
 - c) lutte contre l'incendie.

7- Spécialité menuiserie

- les fenêtres :
 - a) constitution,
 - b) classification de fenêtres selon leur mode de fermeture,
 - c) exigences et règles de qualité,
- les portes :
 - a) constitution,
 - b) classification des portes,
 - c) exigences et règles de qualité,
 - d) les fermetures.

8- Spécialité entretien des espaces verts

- préparation des sols,
- engazonnement des surfaces, traçage des allées,
- taille des arbustes,
- évacuation et recyclage des déchets verts (herbe coupée, feuilles mortes, produit de taille...),
- technique d'entretien et de nettoyage des jardins,
- entretien des outils et machines.

9- Spécialité mécanique générale

- étude des engrenages,
- train des roues dentées, mouvement différentiel, boîtes de vitesses pour machines outils,
- courbes roulantes,
- systèmes articulés,
- les liaisons,
- organes élémentaires d'assemblage,
- immobilisation relative de deux pièces de machines,
- transmissions de mouvement circulaire,
- machines outils à métaux.

10- Spécialité peinture

- outillage de peinture,
- les travaux et les systèmes de peinture,
- les couleurs,
- défauts de peinture,
- les papiers peints.

11- Spécialité tôlerie

- travail de la tôle et peinture des moyens de transport,
- évaluation de la durée de réparation et du coût.

12- Spécialité photogravure

- introduction générale à la technique de la photogravure,
- les différents types de la photogravure et leurs fonctions,
- les matériaux utilisés dans le domaine de la photogravure et leurs propriétés (films - fixateur - révélateur...).
- les différentes étapes de la photogravure :
 - a) la reproduction des documents sur film :
 - identification des spécifications techniques du document,
 - réglage de la caméra.
 - b) la trame de contact :
 - définition et effets,
 - les couleurs des trames,
 - les caractéristiques des trames,
 - les facteurs d'influence sur le point de trame.
 - c) le développement du film :
 - les différentes étapes du développement d'un film,
 - les effets du fixateur,
 - les effets du révélateur.
 - d) le séchage :
 - principes,
 - matériaux utilisés.
 - e) le montage :
 - principes,
 - les différents types de montage.

13- Spécialité restauration des documents et reliure

- a) nettoyage et traitement des documents :
 - désinfection des documents,
 - lavage des documents en papier,
 - mesure de l'acidité,
 - blanchissement du papier,
 - fixation des encres touchées par l'acidité,
 - séparation des feuilles collées,
 - préparation de la colle de soutien,
 - préparation de la colle pour la restauration,
 - préparation de la colle du méthyle de cellulose,
 - suppression des sceaux,
 - suppression des éléments collés.
- b) méthodes de restauration :
 - restauration avec la pâte à papier spécial,
 - restauration avec le papier japon,
 - restauration avec les fibres de coton,
 - traitement et restauration des papiers cassés.

c) reliure et couture :

- couture à tresses,
- couture du manuscrit et du livre,
- restauration et traitement du cuir.

14- Spécialité informatique

- a) architecture des ordinateurs :
 - mémoires virtuelles,
 - mémoires auxiliaires.
 - les composants d'un microordinateur.
- b) logiciels d'exploitation :
 - types et caractéristiques des systèmes d'exploitation ouverts (Linux, Unix).
- c) bases de données :
 - développement des systèmes de gestion des bases de données.
- d) réseaux informatiques :
 - réseau interne,
 - internet et intranet (Email, sites, moteurs de recherche).

Par décret Présidentiel n° 2017-121 du 22 août 2017.

Sont promus à titre exceptionnel les militaires suivants :

1- A compter du 1^{er} janvier 2015

- au grade de sergent chef ech 2 :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Sergent	Montasar Chourabi	1722/2011	

2- A compter du 1^{er} janvier 2016

- au grade de sous-lieutenant :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Adjudant major	Monji Kaabi	40618/1991	

- au grade de sergent chef ech 2 :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Sergent	Imed Soltani	30092/1999	
2	Sergent	Amine Okloula	40073/2014	
3	Caporal-chef	Riadh Ouni	748/2009	

- au grade de sergent ech 2 :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Caporal-chef	Achref Amara	1454/2008	
2	Caporal-chef	Aymen Elfatah	1587/2009	

- au grade de caporal :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Soldat de 1 ^{ère} classe	Hamdi Zaydi	265/2013	
2	Soldat engagé	Charfedine Mlayki	268/2015	

3- A compter du 1^{er} janvier 2017

- au grade de sergent chef ech 2 :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Caporal-chef	Slim Dhaouadi	510/2009	

Par décret Présidentiel n° 2017-122 du 22 août 2017.

La médaille militaire est attribuée au sergent Atef Michaoui, ayant le matricule n° 2541/2011, à compter du 28 février 2017.

Par décret Présidentiel n° 2017-123 du 24 août 2017.

Les magistrats militaires dont les noms suivent, sont nommés aux postes ci-après, à compter du 16 septembre 2017 :

Troisième grade :

- le colonel magistrat Dhafer Chtioui, procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Sfax, premier substitut du procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

- le colonel magistrat Fayçal Ourabi, substitut du procureur général directeur de la justice militaire, premier substitut du procureur général près la cour d'appel militaire,

- le colonel magistrat Hatem Aouadi, premier substitut du procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Sfax,

- le lieutenant-colonel magistrat Riadh Yaccoubi, premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance du Kef, premier substitut du procureur de la République près le même tribunal,

- le lieutenant-colonel magistrat Khemais El Ghali, premier substitut du procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance du Kef, premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance de Sfax,

- le lieutenant-colonel magistrat Naoufel Boukadida, conseiller à la cour d'appel militaire, premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

- le lieutenant-colonel magistrat Sahbi Attia, premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel militaire.

Deuxième grade :

- le commandant Magistrat Anis Mechergui, conseiller à la cour d'appel militaire, juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

- le commandant magistrat Kais Cherni, substitut du procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance du Kef,

- le commandant magistrat Mohamed Neji Bouzguenda, juge près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel militaire.

Premier grade :

- le capitaine magistrat Amina Belai, juge près le tribunal militaire permanent de première instance du Kef, substitut du procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

- le lieutenant magistrat Mohamed Salhi, juge près le tribunal militaire permanent de première instance du Kef, substitut du procureur de la République près le même tribunal.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2017-980 du 17 août 2017, complétant le décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure et des cadres et agents des prisons et de la rééducation et des agents des services de la douane, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-103 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération, tel que modifié par le décret n° 2012-1336 du 6 août 2012,

Vu le décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que complété par le décret n° 2013-3829 du 19 septembre 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale, l'article premier (quater), dont la teneur suit :

Article premier - (quater) - Les années de travail effectuées par les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l'intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que complété par le décret n° 2013-3829 du 19 septembre 2013, sont considérées comme des années d'activité au corps actif des forces de sûreté nationale et sont assujettis aux dispositions relatives à la bonification indiquées au numéro 3 de l'article 32 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre des finances par
intérim
Mouhamed Fadhel
Abdelkefi

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives au corps des gestionnaires de documents et d'archives au titre de l'année 2017.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-299 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives du corps des gestionnaires de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 25 octobre 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives au titre de l'année 2017.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 septembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 août 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances par intérim et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 août 2017, portant fixation du stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l'année 2017.

Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances par intérim et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d'un stock de régulation du lait frais stérilisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2013-4031 du 20 septembre 2013 et notamment son article premier (nouveau),

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrêtent :

Article premier - Le stock de régulation du lait frais stérilisé est fixé à 43.6 millions de litres pour l'année 2017. La période de haute lactation s'étalera du 1^{er} mars au 31 août 2017.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel Abdelkefi

*Le ministre de l'industrie
et du commerce*

Zied Laadhari

*Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux gouvernorats (divisions des affaires communales et du conseil régional) et dans certaines communes.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application des jardins d'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et notamment son article 6, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et notamment son article 1^{er}, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun de presse exerçant dans les administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier au corps communs des médecins vétérinaires sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales.

Vu l'arrêté de ministre l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.

Arrête :

Article premier - Il est créé dans le ministère des affaires locales et de l'environnement et dans chaque gouvernorat des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des fonctionnaires et ouvriers du ministère des affaires locales et de l'environnement ainsi que les fonctionnaires et ouvriers des conseils régionaux et des divisions des affaires communales affectés aux gouvernorats comme suit :

Première commission : administrateur général - ingénieur général - architecte général - urbaniste général - chef de laboratoire général - analyste général - conservateur général des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse général, technicien supérieur général de la santé publique.

Deuxième commission : administrateur en chef - ingénieur en chef - architecte en chef - urbaniste en chef - chef de laboratoire en chef - médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major - médecin vétérinaire sanitaire major - analyste en chef - conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation - conseiller de presse en chef - technicien supérieur major principal de la santé publique.

Troisième commission : administrateur conseiller, ingénieur principal- architecte principal - urbaniste principal - médecin vétérinaire sanitaire principal - médecin vétérinaire sanitaire - analyste central - technicien en chef - conservateur des bibliothèques ou de documentation - technicien supérieur major de la santé publique - chef de laboratoire - conseiller de presse.

Quatrième commission : administrateur - ingénieur des travaux - architecte - urbaniste - analyste - technicien principal - gestionnaire de documents et d'archives - bibliothécaire ou documentaliste - technicien supérieur principal de la santé publique - chef des travaux de laboratoire - bibliothécaire principal ou documentaliste principal - secrétaire de presse.

Cinquième commission : attaché d'administration - technicien - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef des travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d'enfants - secrétaire de presse adjoint.

Sixième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide-bibliothécaire ou aide-documentaliste - assistant social adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants - attaché de presse.

Septième commission : commis d'administration - agent technique, dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.

Huitième commission : agent d'accueil - dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).

Dixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).

Onzième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).

Art. 2 - Il est créé dans chaque commune, dont la moyenne des prévisions des recettes en titre 1 des trois derniers budgets ordinaires dépasse les vingt (20) millions de dinars, des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des fonctionnaires et ouvriers de la commune comme suit :

Première commission : attaché d'administration - ingénieur adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques - chef de travaux adjoint de laboratoire - programmeur - technicien supérieur de la santé publique - technicien - bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - gestionnaire adjoint de documents et d'archives - animateur d'application de jardins d'enfants - secrétaire de presse adjoint.

Deuxième commission : secrétaire d'administration - secrétaire dactylographe - aide bibliothécaire ou aide documentaliste - adjoint technique - technicien de laboratoire informatique - animateur de jardins d'enfants.

Troisième commission : commis d'administration - agent technique - dactylographe - commis des bibliothèques ou de documentation.

Quatrième commission : agent d'accueil - dactylographe adjoint - agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

Cinquième commission : ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).

Sixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).

Septième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).

Art. 3 - Le nombre des membres de chaque commission prévue à l'article premier et l'article deux du présent arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant l'administration choisis parmi les fonctionnaires titulaires de la sous-catégorie « A2 » au moins et désignés par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et deux titulaires et deux suppléants élus représentant les agents.

Toutefois, lorsque le nombre des agents d'une commission est inférieur à vingt, le nombre des représentants des agents est réduit à un titulaire et un suppléant.

Ces commissions administratives paritaires sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang au moins de chef de service ou emploi équivalent et désigné, à cet effet, par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement.

Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires du présent article et notamment l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 16 février 2016, portant création des commissions administratives paritaires du ministère de l'environnement et du développement durable.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2017-981 du 24 août 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Bilel Chebbi, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 1^{er} mai 2017.

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 14 août 2017, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-2443 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-511 du 28 avril 2017,

Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des surveillants généraux relevant ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-1461 du 22 avril 2014,

Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps des surveillants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-1 546 du 30 avril 2014,

Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier au corps administratif de l'éducation,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, portant statut particulier du corps des conseillers praticiens en éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoires et secondaires du ministère de l'éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique de l'enseignement primaires du ministère de l'éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2017 -571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Vu l'arrêté du 25 octobre 2005, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par l'arrête du 20 juin 2013.

Arrête :

Article premier - Sont créées au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation les commissions administratives paritaires suivantes :

1^{ère} commission : les inspecteurs généraux experts de l'éducation - les inspecteurs généraux de l'enseignement préparatoire et secondaire.

2^{ème} commission : les inspecteurs généraux émérites de l'éducation - les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire.

3^{ème} commission : inspecteurs principaux de l'enseignement préparatoire et secondaire.

4^{ème} commission : les inspecteurs principaux de l'enseignement primaire.

5^{ème} commission : les inspecteurs de l'enseignement préparatoire et secondaire.

6^{ème} commission : les inspecteurs de l'enseignement primaire.

7^{ème} commission : les ingénieurs généraux - les architectes généraux - les urbanistes généraux - les analystes généraux - les psychologues généraux - les gestionnaires généraux de documents et d'archives - les travailleurs sociaux généraux - les conservateurs généraux des bibliothèques ou de documentation - les ingénieurs en chefs - les psychologues en chefs - les architectes en chefs - les analystes en chef - les conservateurs en chefs des bibliothèques ou de documentation - les urbanistes en chefs - les gestionnaires en chefs de documents et d'archives - les travailleurs sociaux en chefs - les ingénieurs principaux - les architectes principaux - les urbanistes principaux - les analystes centraux - les psychologues principaux - les conservateurs des bibliothèques ou de documentation - les techniciens en chefs - les gestionnaires conseillers de documents et d'archives - les travailleurs sociaux conseillers.

8^{ème} commission : les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle - les professeurs agrégés principaux émérites - les professeurs agrégés principaux - les professeurs agrégés.

9^{ème} commission : les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle - les professeurs principaux émérites - les professeurs de l'enseignement principaux hors classe - les professeurs principaux hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique - les professeurs principaux de l'enseignement secondaire - les professeurs principaux du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

10^{ème} commission : les professeurs de l'enseignement secondaire émérites classe exceptionnelle- les professeurs de l'enseignement secondaire émérites - les professeurs de l'enseignement hors classe - les professeurs de l'enseignement secondaire - les professeurs de l'enseignement artistique - les professeurs de l'enseignement technique - les professeurs du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

11^{ème} commission : les professeurs émérites des écoles primaires- les professeurs principaux hors classe des écoles primaires-les professeurs principaux des écoles primaires.

12^{ème} commission : les professeurs hors classe émérites des écoles primaires - les professeurs hors classe des écoles primaires - les professeurs des écoles primaires- les maîtres d'application principaux hors classe.

13^{ème} commission : les maîtres d'application principaux.

14^{ème} commission : les maîtres d'application-les maîtres d'application de l'éducation manuelle et technique - les maîtres principaux.

15^{ème} commission : les surveillants généraux en chefs principaux - les surveillants généraux en chefs hors classe - les surveillants généraux en chefs.

16^{ème} commission : les surveillants généraux principaux hors classe - les surveillants généraux principaux.

17^{ème} commission : les surveillants généraux.

18^{ème} commission : les surveillants conseillers principaux- les surveillants conseillers.

19^{ème} commission : les surveillants principaux hors classe - les surveillants principaux.

20^{ème} commission : les surveillants.

21^{ème} commission : les bibliothécaires adjoints ou les documentalistes adjoints - les gestionnaires adjoints de documents et d'archives - les programmeurs- les techniciens - les travailleurs sociaux.

22^{ème} commission : les aides bibliothécaires ou les aides documentalistes - les travailleurs sociaux adjoints - les techniciens de laboratoire informatique- les adjoints techniques.

23^{ème} commission : les commis des bibliothèques ou de documentation - les agents techniques.

24^{ème} commission : les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

25^{ème} commission : les conseillers praticiens en chef hors classe en éducation-les conseillers praticiens en chef en éducation.

26^{ème} commission : les conseillers praticiens principaux hors classe en éducation - les conseillers praticiens principaux en éducation.

27^{ème} commission : les conseillers praticiens en éducation.

28^{ème} commission : les conseillers praticiens adjoints en éducation.

29^{ème} commission : les ouvriers de 1^{ère} unité.

30^{ème} commission : les ouvriers de 2^{ème} unité.

31^{ème} commission : les ouvriers de 3^{ème} unité.

32^{ème} commission : les conseillers généraux en information et en orientation scolaire et universitaire.

33^{ème} commission : les conseillers principaux en information et en orientation scolaire et universitaire.

34^{ème} commission : les conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire.

35^{ème} commission : les conseillers adjoints en information et en orientation scolaire et universitaire.

36^{ème} commission : les ingénieurs des travaux - les architectes - les urbanistes - les analystes - les techniciens principaux- les gestionnaires de documents et d'archives - les bibliothécaires ou les documentalistes - les travailleurs sociaux principaux - les psychologues.

37^{ème} commission : les administrateurs généraux de l'éducation - les administrateurs en chefs de l'éducation - les administrateurs conseillers de l'éducation.

38^{ème} commission : les administrateurs de l'éducation.

39^{ème} commission : les administrateurs adjoints de l'éducation.

40^{ème} commission : les secrétaires d'administration de l'éducation.

41^{ème} commission : les commis d'administration de l'éducation.

42^{ème} commission : les agents d'accueil de l'éducation.

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2005, susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 14 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires régionales au sein des commissariats régionaux de l'éducation relevant du ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2016-116 du 26 janvier 2016,

Vu le décret 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003.

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relative à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2013- 2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-511 du 28 avril 2017,

Vu le décret n° 2013-2228 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps administratif de l'éducation,

Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2014-1461 du 22 avril 2014,

Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps des surveillants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-1546 du 30 avril 2014,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, portant statut particulier du corps des conseillers praticiens en éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 25 octobre 2005, portant création des commissions administratives paritaires régionales au sein des commissariats régionaux de l'éducation relevant du ministère de l'éducation.

Arrête :

Article premier - Sont créées au sein des commissariats régionaux de l'éducation relevant du ministère de l'éducation les commissions administratives paritaires régionales suivantes :

1^{ère} commission : Les professeurs agrégés principaux émérites classe exceptionnelle - les professeurs agrégés principaux émérites - les professeurs agrégés principaux - les professeurs agrégés.

2^{ème} commission : Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle - les professeurs principaux émérites - les professeurs principaux hors classe de l'enseignement - les professeurs principaux hors classe du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et de l'informatique - les professeurs principaux de l'enseignement secondaire - les professeurs principaux du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et de l'informatique.

3^{ème} commission : Les professeurs de l'enseignement secondaire émérites classe exceptionnelle - les professeurs émérites de l'enseignement secondaire - les professeurs hors classe de l'enseignement - les professeurs de l'enseignement secondaire - les professeurs de l'enseignement artistique - les professeurs de l'enseignement secondaire technique - les professeurs du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et de l'informatique.

4^{ème} commission : les professeurs émérites des écoles primaires - les professeurs principaux hors classe des écoles primaires - les professeurs principaux des écoles primaires.

5^{ème} commission : Les professeurs hors classe émérites des écoles primaires - les professeurs hors classe des écoles primaires - les professeurs des écoles primaires - les maîtres d'application principaux hors classe.

6^{ème} commission : Les maîtres d'application principaux.

7^{ème} commission : Les maîtres d'application - Les maîtres d'application de l'éducation manuelle et technique - Les maîtres principaux.

8^{ème} commission : Les surveillants généraux principaux en chef - les surveillants généraux en chef hors classe - les surveillants généraux en chef.

9^{ème} commission : Les surveillants généraux principaux hors classe - les surveillants généraux principaux.

10^{ème} commission : Les surveillants généraux.

11^{ème} commission : Les surveillants conseillers principaux - les surveillants conseillers.

12^{ème} commission : Les surveillants principaux hors classe - les surveillants principaux.

13^{ème} commission : Les surveillants.

14^{ème} commission : Les bibliothécaires adjoints ou les documentalistes adjoints - les gestionnaires adjoints de documents et d'archives - les programmeurs - les techniciens - les travailleurs sociaux.

15^{ème} commission : Les aides bibliothécaires ou les aides documentalistes - les travailleurs sociaux adjoints - les techniciens de laboratoire informatique - les adjoints techniques.

16^{ème} commission : les commis des bibliothèques ou de documentation - les agents techniques.

17^{ème} commission : Les agents d'accueil des bibliothèques ou de documentation-

18^{ème} commission : Les conseillers praticiens en chef hors classe en éducation - les conseillers praticiens en chef en éducation.

19^{ème} commission : Les conseillers praticiens principaux hors classe en éducation - les conseillers praticiens principaux en éducation.

20^{ème} commission : Les conseillers praticiens en éducation - les conseillers praticiens adjoints en éducation

21^{ème} commission : Les ouvriers de 1^{ère} unité.

22^{ème} commission : Les ouvriers de 2^{ème} unité.

23^{ème} commission : Les ouvriers de 3^{ème} unité.

24^{ème} commission : Les administrateurs de l'éducation.

25^{ème} commission : Les administrateurs adjoints de l'éducation.

26^{ème} commission : Les secrétaires d'administration de l'éducation.

27^{ème} commission : Les commis d'administration de l'éducation.

28^{ème} commission : Les agents d'accueil de l'éducation.

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2005 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'éducation est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général, les analystes en chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats susceptibles de participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Le candidat au concours susvisé doit s'inscrire à distance par voie du portail éducatif et déposer sa demande de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités et travaux durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures (travaux effectués, participation aux séminaires, conférence, recherches et publications...).

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

- une liste des services certifiée et signée par le chef de l'administration ou son représentant,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,

- des copies certifiées conformes à l'original des certificats de formation ou participation dans des colloques organisés par l'administration dès la nomination au grade d'analyste en chef.

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.

Art. 8 - La liste des candidats autorisés à concourir au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé, procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20), si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade si non au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste général, est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelles selon les différentes spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 24 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 24 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'éducation.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,

- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté de 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelles selon les différentes spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté de 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelles selon les différentes spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, portant organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les secrétaires de presse titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre des postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes :

- une copie de l'acte de la première nomination du candidat,
- une copie de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours,
- des ampliations dûment certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert,
- un rapport d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectuées durant les deux dernières années précédant l'année du concours et les propositions pour les améliorer. Ce rapport doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.

Art. 6 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :

- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de secrétaire de presse,
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours, le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée au rapport du candidat par le jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim
Slim Khalbous

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscriptions à distance,

- la date de dépôt des dossiers de candidature,

- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,

- la date du dépôt des dossiers de candidature,

- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation par intérim du 24 août 2017, modifiant l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint.

Le ministre de l'éducation par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-571 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions du ministre de l'éducation par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2013 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

Le ministre de l'éducation par intérim

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Décret gouvernemental n° 2017-982 du 17 août 2017, portant l'étendue des dispositions du décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013, aux enseignants agrégés, relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans l'administration centrale et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013, portant création d'une indemnité spécifique mensuelle au profit des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-1162 du 3 septembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont étendues les dispositions du décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013 susvisé, aux enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans l'administration centrale et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2 - L'indemnité mensuelle spécifique dont le montant est fixé à quatre vingt dix (90) dinars créée par le décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013 susvisé, est servie au profit des enseignants cités à l'article premier du présent décret gouvernemental dans son montant global en une seule tranche à partir du 1^{er} janvier 2016.

Ne sont pas étendues aux concernés les dispositions du décret gouvernemental n° 2015-1162 du 3 septembre 2015 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances par
intérim

Mouhamed Fadhel
Abdelkefi

Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Slim Khalbous

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DES ENRGIES RENOUVELABLES**

Décret gouvernemental n° 2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie telle que modifiée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009,

Vu la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment ses articles 12 et 13,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 37,

Vu la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014 et notamment son article 67,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014 et notamment son article 3,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002, relatif à la cogénération, tel que modifié et complété par le décret n° 2009- 3377 du 2 novembre 2009,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories de projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs tel que modifié par le décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,

Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi tel que modifié par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachés,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, relatif à l'organisation du ministère de l'énergie et des mines,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production et de vente de l'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d'organisation du conseil supérieur de l'investissement, l'organisation administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental ont pour objectif de fixer les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de la transition énergétique.

Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- transition énergétique : le changement du mode de production et de consommation de l'énergie à un nouveau modèle énergétique durable basé sur la diversification des ressources et des systèmes de production et de consommation, l'accès à l'énergie et l'économie d'énergie,

- fonds : le fonds de la transition énergétique,

- établissement énergétique : toute unité résidentielle ou industrielle ou de services ou commerciale ou agricole, indépendante et consommant de l'énergie. Une entreprise peut se composer d'un établissement ou de plusieurs établissements énergétiques.

Art. 3 - Le fonds de la transition énergétique, créé en vertu de l'article 67 de la loi n° 2013-54 susmentionnée, a pour but d'encourager l'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et l'appui à la création et la promotion des entreprises énergétiques ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux concourant à la maîtrise de l'énergie à travers la participation dans le financement des actions et des projets et la mise à disposition de diverses sources de financement afin de couvrir le coût d'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie en vue de réaliser la transition énergétique.

Art. 4 - La gestion du fonds de la transition énergétique est confiée à :

- une ou plusieurs institutions de crédit en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,

- une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention spécifique conclue avec le ministre chargé des finances,

- un gestionnaire des fonds communs de placement collectif et le dépositaire mentionnés au code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 susmentionnée et en vertu d'une convention spécifique conclue entre le ministre chargé des finances d'une part, le gestionnaire et le dépositaire d'autre part.

Cette convention fixera notamment les modes d'étude et de présentation des projets faisant l'objet de demande de soutien du fonds et les modalités de dépôt des financements à la disposition des bénéficiaires du soutien du fonds et les garanties obligatoires à présenter pour assurer la restitution de ces financements.

Art. 5 - Le soutien du fonds aux actions et programmes de maîtrise de l'énergie n'est octroyé sous forme de crédit qu'avec la participation conjointe avec l'une des établissements de crédit et que le montant global du crédit ne dépasse pas 50% du coût de l'action, et dans tous les cas, le financement de l'établissement de crédit ne doit pas être inférieur au montant du crédit supporté par le fonds.

Ce crédit est octroyé avec un taux d'intérêt de 5% pour une durée de remboursement maximale de sept (7) ans et un délai de grâce de deux ans.

Art. 6 - Les nouveaux projets et les projets d'extension ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que si les schémas de financement comprennent un minimum d'autofinancement de 40% pour les nouveaux projets y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital, et un minimum de 30% pour les projets d'extension y compris la dotation remboursable ou la prise de participation du fonds au capital.

Art. 7 - Le soutien du fonds est octroyé au profit d'actions et de projets, sur avis technique de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

Chapitre II

Domaines d'intervention du fonds

Art. 8 - Le soutien du fonds est octroyé sous forme d'aides financières et sous forme de crédits comme suit :

a- Pour les investissements immatériels :

1- Pour l'audit énergétique, l'audit énergétique sur plan et la consultation préalable : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) pour chaque établissement énergétique.

2- Pour les études de faisabilité : une prime ne dépassant pas 70% du coût avec un plafond de trente mille dinars (30.000D) par établissement.

3- Pour les actions d'assistance et d'accompagnement : une prime ne dépassant pas 70% du coût des actions avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000 D) pour chaque établissement.

4- Pour les études spécifiques territoriales réalisées par les collectivités locales dans le domaine de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 70% du coût de l'étude avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D) par collectivité locale.

5- Pour tous autres investissements immatériels : une prime ne dépassant pas 70% du coût des investissements immatériels avec un plafond de soixante dix mille dinars (70.000D).

b- Pour les investissements matériels :

1- Pour les projets de démonstration permettant de tester de nouvelles techniques ou technologies ou services nouveaux dans un but de la maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 50% du coût des équipements du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

Ces projets peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).

2- Pour la mise en place des systèmes de maîtrise de l'énergie : une prime ne dépassant pas 40% du coût des équipements avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre vingt mille dinars (80.000D).

3- Pour les investissements réalisés au titre de rénovation thermique et énergétique des bâtiments ou les investissements supplémentaires réalisés au titre de construction et d'extension de bâtiments à hautes efficacités thermique et énergétique et l'acquisition d'équipements économes en énergie : une prime ne dépassant pas 30% du coût des investissements avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).

Ces investissements, sauf pour les projets réalisés exclusivement pour l'habitat, peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de quatre cents mille dinars (400.000D).

4- Pour les investissements dans le secteur résidentiel au titre d'isolation thermique des toitures des logements individuels :

- une prime ne dépassant pas huit dinars (8D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements existants,

- une prime ne dépassant pas six dinars (6D) le mètre carré de toiture isolée pour les logements en cours de construction.

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique avec un plafond de deux mille quatre cents dinars (2.400D). Ces investissements sont exclus du champ d'application du paragraphe premier de l'article 5 du présent décret gouvernemental.

5- Pour les investissements réalisés au titre d'installation de stations de diagnostic de moteurs des automobiles, une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'action avec un plafond de six mille dinars (6.000D).

6- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements de chauffage de l'eau par l'énergie solaire :

- une prime ne dépassant pas deux cents dinars (200D) pour le chauffe-eau solaire de capacité inférieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire est comprise entre un mètre carré (1 m²) et trois mètres carrés (3 m²).

- une prime ne dépassant pas quatre cents dinars (400D) pour le chauffe-eau solaire de capacité égale ou supérieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire dépasse trois mètres carrés (3 m²) et inférieure ou égale à sept mètres carrés (7 m²).

- une prime ne dépassant pas 30% du coût d'investissement pour les équipements collectifs avec un plafond de deux cent cinquante dinars (250D) par mètre carré de la superficie des capteurs solaires installés.

7- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation pour les établissements raccordés au réseau basse tension :

- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas mille deux cents dinars (1.200D) le kilowatt en ce qui concerne les équipements dont la puissance installée est supérieure à 1,5 kilowatt avec un plafond de trois mille dinars (3.000D) pour le secteur résidentiel et cinq mille dinars (5.000D) pour les autres secteurs.

8- Pour les investissements réalisés au titre d'installation d'équipements pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables pour les établissements non raccordés au réseau et qui concernent l'électrification rurale et le pompage de l'eau :

- une prime ne dépassant pas six mille dinars (6.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 0,25 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas quatre mille cinq cents dinars (4.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,25 kilowatt et ne dépassant pas 0,5 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas trois mille cinq cents dinars (3.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 0,5 kilowatt et ne dépassant pas 2 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas Trois mille dinars (3.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 2 kilowatt et ne dépassant pas 5 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas mille cinq cents dinars (1.500D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 5 kilowatt et ne dépassant pas 10 kilowatt,

- une prime ne dépassant pas mille dinars (1.000D) le kilowatt pour les installations de puissance installée supérieure à 10 kilowatt avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D) par établissement.

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

9- Pour les investissements réalisés au titre de production de biogaz :

- une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000D).

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

10- Pour les investissements réalisés au titre de stockage du froid : Une prime ne dépassant pas 30% du coût du projet avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).

11- Pour les investissements réalisés au titre de projets de refroidissement en utilisant le gaz naturel : Une prime ne dépassant pas 30% du coût de l'investissement avec un plafond de cent mille dinars (100.000D).

Ces investissements peuvent bénéficier d'un crédit du fonds de la transition énergétique, conformément aux conditions énoncées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).

12- Pour tous autres investissements matériels :

- une prime ne dépassant pas 20% du coût de l'investissement avec un plafond de deux cents mille dinars (200.000D).

De l'encouragement à la réalisation de projets de maîtrise de l'énergie

Art. 9 - En vue d'encourager la réalisation des projets de maîtrise de l'énergie pour son propre compte, des projets qui ont pour but la fourniture de services de maîtrise de l'énergie pour le compte d'autrui, des projets de centralisation de la production des moyens et sa distribution entre les établissements consommateurs d'énergie et des projets de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, le soutien du fonds de la transition énergétique est octroyé sous forme de dotation remboursable ou de participation dans le capital au profit de :

- nouveaux projets réalisés par des personnes physiques de nationalité tunisienne qui assument la responsabilité de la gestion des projets à titre personnel à plein temps et les investisseurs à titre individuel,

- nouveaux projets réalisés par des sociétés composées de personnes physiques de nationalité tunisienne,

- extensions de projets par des sociétés actives en vue de la maîtrise de l'énergie, composées de personnes physiques de nationalité tunisienne.

Art. 10 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur à titre individuel à un taux ne dépassant pas 60% d'autofinancement mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. La dotation ne peut être octroyée que pour les projets dont l'investissement ne dépasse pas deux millions de dinars y compris le fonds de roulement.

Art. 11 - Le promoteur investisseur au sein d'une société, peut choisir entre le soutien du fonds sous forme de participation au capital ou sous forme de dotation remboursable.

Art. 12 - La participation au capital par le promoteur investisseur est octroyée au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental à condition que l'investisseur apporte un autofinancement minimum de 10% du capital libéré minimum mentionné et une participation par des sociétés d'investissement à capital à risque ou par des fonds commun de placement à risque à un taux minimum de 10% du capital libéré minimum.

Art. 13 - La dotation remboursable est octroyée au promoteur investisseur au sein de la société à un taux ne dépassant pas 60% du capital libéré minimum du projet mentionné à l'article 6 du présent décret gouvernemental. Le soutien du fonds ne peut être octroyé au titre de dotation remboursable que pour les projets qui garantissent une participation de la part du promoteur investisseur à un taux qui ne doit pas être inférieur à 10% des financements individuels mentionnés à l'article 6 du présent décret gouvernemental.

Art. 14 - La dotation remboursable ou la participation au capital prévues aux articles 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ne peuvent être octroyées qu'aux projets qui disposent d'un investissement dont le coût ne dépasse pas quatre millions de dinars y compris les fonds de roulement pour les nouveaux projets, et ne dépasse pas trois millions de dinars sans compter les fonds de roulement pour les projets d'extension.

Art. 15 - Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au profit des bénéficiaires qu'après preuve de libération de leur quote-part sociétale minimale et de libération de la quote-part sociétale de leurs coactionnaires et après avoir obtenu l'approbation pour le financement du projet.

Le déblocage de la dotation remboursable ne peut se faire au profit des promoteurs investisseurs à titre individuel qu'après avoir obtenu l'approbation pour financer le projet.

Le remboursement de la dotation s'effectue sur une période de 12 ans dont un délai de grâce de 5 ans et à un taux d'intérêt de 3 %.

Art. 16 - La cession au profit des bénéficiaires de la participation supportée par le fonds de la transition énergétique à sa valeur nominale s'effectue à un taux d'intérêt annuel de 3% et ceci, pour une durée maximale de 12 ans.

Les conditions et les modes de cession mentionnés ci-dessus sont fixés dans une convention conclue entre la société d'investissement de placement et la société bénéficiaire ou le gestionnaire des fonds communs de placement ou le gestionnaire des fonds d'appui et le dépositaire, mentionnés au code des organismes de placement collectif ci-dessus et la société bénéficiaire.

Art. 17 - En plus des avantages mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret gouvernemental, les établissements et les sociétés qui réalisent des investissements pour la maîtrise de l'énergie pour leur propre compte, dans le cadre d'extension, bénéficient de l'intervention du fonds sous forme de crédit conformément aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret gouvernemental, comme suit :

- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets réalisés au titre d'installation d'équipements de cogénération.

- un crédit qui ne dépasse pas 600 mille dinars pour les projets d'installation d'équipements de production de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, pour les établissements raccordés au réseau moyenne et haute tension.

- un crédit à un taux de 35% du coût global d'investissement avec un plafond de trois cent cinquante mille dinars (350.000D) pour les autres investissements de maîtrise de l'énergie et dont le coût ne dépasse pas un million de dinars.

Art. 18 - Pour bénéficier du soutien du fonds de la transition énergétique, les projets doivent se soucrire dans le système de garantie mis en place au titre de crédits bancaires à moyen et long termes.

Art. 19 - Les projets de maîtrise de l'énergie mentionnés à l'article 9 du présent décret gouvernemental sont autorisés à bénéficier du soutien du fonds au titre des investissements immatériels mentionnés à l'article 8 du présent décret gouvernemental. Ces projets peuvent également bénéficier d'une prime d'investissement à un taux ne dépassant pas 10% du coût des équipements avec un plafond de deux cent mille dinars (200.000D).

Art. 20 - Les avantages octroyés au profit des projets de maîtrise de l'énergie réalisés dans le cadre d'extension mentionné à l'article 17 du présent décret gouvernemental et les avantages octroyés au titre d'investissements matériels pour les actions de maîtrise de l'énergie conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental ne sont pas cumulables.

Chapitre IV

Du financement des projets et des programmes nationaux

Art. 21 - Le fonds de la transition énergétique couvre les dépenses relatives au financement d'actions ponctuelles réalisées par l'Etat et les collectivités locales dans un but de réduire la subvention de l'Etat affectée aux produits énergétiques.

Sont considérées des actions ponctuelles tous les projets et les programmes dont le montant d'investissement et la durée d'exécution sont prédéfinis.

Art. 22 - Les actions visés par l'article 21 du présent décret gouvernemental, ainsi que leurs modalités d'exécution, groupes cibles, coûts et schémas de financement sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant la tutelle sur les organismes intervenant dans l'exécution de ces programmes et ce, sur proposition de la commission créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.

Chapitre V

Des procédures et modalités d'octroi des interventions du fonds

Art. 23 - Il est créé auprès de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, une commission technique chargée d'émettre son avis sur l'octroi des interventions du fonds mentionnées au présent décret gouvernemental. Ladite commission est présidée par le directeur général de l'agence et composée des membres suivants :

- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'énergie,
- un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture,
- un représentant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont sa présence est jugée utile, à participer avec avis consultatif aux travaux de la commission.

La nomination des membres de la commission s'effectue par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 24 - La commission technique se réunit sur convocation de son président pour émettre un avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de toutes les pièces relatives à tous les points à examiner lors de la réunion de la commission. La commission ne peut délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans une semaine quel que soit le nombre des membres présents et ce, suite à une nouvelle convocation.

La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 25 - La commission mentionnée à l'article 23 du présent décret gouvernemental procède à l'élaboration d'un manuel de procédures fixant les modalités de son fonctionnement et approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Art. 26 - L'octroi des subventions, des dotations remboursables, des participations au capital et des crédits imputés sur les ressources du fonds de la transition énergétique, s'effectue par décision du ministre chargé de l'énergie, sur avis de la commission technique créée par l'article 23 du présent décret gouvernemental.

Art. 27 - Le déblocage des primes mentionnées aux articles 8 et 19 du présent décret gouvernemental, s'effectue dans le cadre d'un contrat programme conclu entre l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et le bénéficiaire, fixant les aspects techniques, économiques et financiers des investissements, le montant de la prime octroyée ainsi que les conditions et les modalités de son déblocage.

Chapitre VI

Du contrôle et du suivi des interventions du fonds

Art. 28 - L'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie est chargée du contrôle et du suivi des investissements approuvés et de l'évaluation des primes octroyées dans le cadre des articles 8 et 19 du présent décret gouvernemental et ce, au cours et après le délai d'exécution du contrat programme.

Art. 29 - Les primes octroyées seront retirées des bénéficiaires dans les cas de non commencement de la réalisation des investissements dans un délai d'un an à partir de la date de signature du contrat programme par l'agence ou non respect d'une des conditions de ce contrat.

Les bénéficiaires seront contraints de restituer tout le montant de la prime, majorée des pénalités de retard calculées à compter de la date de déblocage de la prime et ce, conformément à la législation en vigueur.

La restitution de la prime se fera en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des services compétents et ce, après avoir fourni la preuve d'audition du contrevenant.

Chapitre VII

Dispositions finales

Art. 30 - A titre exceptionnel, le fonds de la transition énergétique couvre les montants des primes octroyées par décisions du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre du décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009, et ce, pour les primes octroyées avant la publication du présent décret gouvernemental.

Art. 31 - Nonobstant les dispositions de l'article 30 du présent décret gouvernemental, sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-362 du 9 février 2009.

Art. 32 - La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances par
intérim
Mouhamed Fadhel
Abdelkefi
La ministre de l'énergie, des
mines et des énergies
renouvelables
Héla Chikhrouhou

Décret gouvernemental n° 2017-984 du 28 août 2017, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 15 mars 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 4 ha, faisant partie du titre foncier n° 28946 Gabès, et sise à la délégation de Gabès Sud du gouvernorat de Gabès, telle qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès et le plan topographique annexés au présent décret gouvernemental, et ce, pour l'implantation d'un atelier moderne de maintenance de bus.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux deux plans susvisés les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès fixées par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988.

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 31 juillet 2017, relatif aux conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d'élevage.

Le ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars 2001, fixant les règles sanitaires régissant les opérations des autocontrôles pour les produits de la pêche, tel que modifié et complété par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de la santé publique, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées.

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires applicables aux espèces aquatiques d'élevage et aux produits qui en sont issus.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- espèces aquatiques :

* Tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes,

* Tout mollusque du Phylum des Mollusca,

* Tout crustacé du Subphylum des Crustacé,

- espèces aquatiques ornementales : espèces aquatiques détenues, élevées ou mises sur le marché à des fins exclusivement décoratives,

- espèces aquatiques d'élevage : poissons, crustacés ou mollusques, à tout stade de développement, y compris les œufs, le sperme ou les ovules, qui sont élevées dans une ferme aquacole ou dans une zone d'élevage de mollusques, ou qui sont extraits du milieu sauvage afin d'être introduits dans une ferme aquacole ou dans une zone d'élevage de mollusques,

- espèces aquatiques sauvages : espèces aquatiques qui ne sont pas des animaux issues d'aquaculture,

- aquaculture : l'élevage ou la culture des poissons, crustacés et mollusques au moyen de techniques conçues pour porter leur production au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où ils demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout au long de l'élevage jusqu'à la récolte,

- compartiment : une ou plusieurs fermes aquacoles ou zone d'élevage de mollusques relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'espèces aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière, en raison de sa situation géographique et/ou de sa distance par rapport aux autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques. Le statut sanitaire du compartiment peut être soit dépendant, soit indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes,

- dispositif commun de biosécurité : dispositif consistant à appliquer à des espèces aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies,

- espèce sensible : toute espèce chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d'une infection expérimentale imitant les voies naturelles,

- espèce vectrice : espèce qui n'est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l'infection en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre,

- exploitation aquacole : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'espèces aquatiques,

- ferme aquacole : tout local ou toute zone clôturée avec des installations utilisées par une exploitation aquacole ou sont élevées ou stockées des espèces aquatiques en attente de leur mise sur le marché,

- hausse de mortalité : accroissement inexplicable et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour la ferme aquacole ou la zone d'élevage des mollusques concernés dans les conditions habituelles,

- infection : présence d'un organisme pathogène en phase de multiplication ou d'évolution ou de latence, chez un hôte,

- maladie : infection clinique ou non des espèces aquatiques, liée à la présence d'un ou plusieurs agents pathogènes,

- maladie émergente : maladie nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d'une population que d'une population à une autre. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu'espèce sensible.

- maladie exotique : toute maladie transmissible n'y sévissant pas auparavant dans une région ou un pays donné.

- maladie endémique : maladie répertoriée comme non exotique.

- mise sur le marché : le fait de commercialiser des espèces aquatiques, de les exposer à la vente ou à tout autre type de transfert de propriété, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement, à l'exception de ceux effectués au sein d'une ferme aquacole,

- quarantaine : le fait de maintenir un groupe d'espèces aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d'autres espèces aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et le cas échéant de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées,

- segment épidémiologique : c'est un groupe d'espèces aquatiques partageant les mêmes risques d'exposition à un agent pathogène dans un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d'un agent pathogène d'un groupe d'animaux à un autre,

- transformation ultérieure : ce sont des opérations de transformation d'espèces aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, vider, éviscérer, étêter, trancher, fileter, énucléer ou ébarber, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies,

- vide sanitaire : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole, des espèces aquatiques sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l'agent pathogène, et également dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles elles évoluent,

- zone : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant soit une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute remontée des espèces aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), soit un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire), ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire,

- zone de confinement : zone située autour d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie,

- zone tampon : secteur établi en vue de protéger le statut sanitaire des espèces aquatiques d'un compartiment indemne d'une ou des maladies endémiques ou exotiques, par application de mesures de sécurité destinées à prévenir l'introduction de l'agent pathogène responsable dans ce compartiment.

Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des espèces aquatiques et des produits qui en sont issus

Section I - Dispositions générales

Art. 4 - Le chapitre II du présent arrêté s'applique aux maladies exotiques et endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.

Art. 5 - La mise sur le marché à des fins scientifiques d'espèces aquatiques et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par l'autorité centrale compétente en matière de santé animale, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des espèces aquatiques présentes aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques et endémiques.

Art. 6 - Les zones, les compartiments ou zones d'élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d'une ou des maladies endémiques ou exotiques, comme suit :

- catégorie I : statut sanitaire indemne,
- catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance zoo sanitaire approuvé,
- catégorie III : statut indéterminé,
- catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d'éradication approuvé,
- catégorie V : statut sanitaire infecté.

Les mouvements des espèces aquatiques ne peuvent se faire qu'entre zones ou compartiments de statuts sanitaires équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable. Les modalités des mouvements des espèces aquatiques sont définies à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Art. 7 - Les espèces aquatiques doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec des désinfectants approuvés par l'autorité compétente et aménagés de telle sorte que l'eau de transport ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport,

L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n'affectent pas l'état sanitaire des espèces aquatiques transportées et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit,

- autorité compétente en matière de santé animale : les services vétérinaires ayant la responsabilité et la compétence d'assurer, sur la totalité du territoire national, la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation de la santé et du bien être des espèces aquatiques, la gestion de la certification sanitaire et l'application de la législation en vigueur,

- autorité centrale compétente en matière de santé animale : la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

- autorité régionale compétente en matière de santé animale : le service chargé de la santé animale au niveau de commissariat régional au développement agricole,

- agrément zoosanitaire : c'est l'ensemble des mesures et exigences zoosanitaires fixées par l'autorité compétente en matière de santé animale et qui doivent être appliquées et respectées par les fermes aquacoles, les zones d'élevage de mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées,

- établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées : tout établissement procédant à l'abattage des espèces aquatiques dès la confirmation d'une maladie réglementée.

- responsable de l'exploitation aquacole : toute personne physique ou morale responsable juridiquement et garante du respect des dispositions du présent arrêté,

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux espèces aquatiques :

- ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial, ou détenues dans les animaleries, les jardinerie, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale ou chez les grossistes qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles, ou sont équipés d'un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles,

- sauvages ramassées ou capturées en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire,

- capturées en vue de la production des farines de poisson, d'aliments pour poissons, d'huiles de poisson et de produits similaires.

Le renouvellement de l'eau de transport s'effectue dans des installations sous la supervision de l'autorité territorialement compétente et dans lesquelles l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre des maladies,

L'eau de rejet est désinfectée ou épanchée sans qu'un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.

Le responsable du transport des espèces aquatiques doit tenir un relevé comprenant les données suivantes :

- le moyen de transport,
- les types des espèces aquatiques transportées,
- la mortalité en cours de transport,
- les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport,
- le retrempeage des animaux aquatiques dans les eaux de l'établissement.

Le relevé des enregistrements sus mentionné doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition de l'autorité compétente en matière de santé animale.

Art. 8 - Les espèces aquatiques destinées à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire vétérinaire lorsqu'ils sont introduits dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par l'autorité compétente en matière de santé animale à l'exception des deux cas suivants :

- dans le cas de poissons mis à mort et éviscérés avant l'expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés à condition de ne pas être retrempeés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.

Les espèces aquatiques autorisées à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte, doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire.

Le présent paragraphe s'applique aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.

Section II - Espèces aquatiques destinées à l'élevage ou au repeuplement

Art. 9 - Les espèces aquatiques placées sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement doivent :

- être en bonne santé clinique,
- ne pas provenir d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ayant connu une hausse inexplicable de mortalité.

Sous réserve des dispositions du deuxième tiret du présent article, l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, peut autoriser la mise sur le marché des espèces aquatiques sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d'élevage des mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexplicable de la mortalité.

Les espèces aquatiques destinées à être détruites ou mises à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre IV sont exclues de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.

Les espèces aquatiques ne peuvent être lâchées dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement que s'ils :

- satisfont aux exigences du paragraphe premier du présent article et,
- proviennent d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques dont le statut sanitaire est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.

Art. 10 - Pour pouvoir être introduites, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie endémique ou exotique, les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée.

Le paragraphe premier du présent article ne s'applique pas aux espèces sensibles à une maladie donnée, à certains stades de leur développement lorsqu'il a été scientifiquement prouvé qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre cette maladie.

Une liste des espèces aquatiques sensibles est fixée à l'annexe n° 2 du présent arrêté.

Art. 11 - Une liste des espèces aquatiques vectrices est fixée à l'annexe n° 3 jointe au présent arrêté.

Les espèces aquatiques sus mentionnées ne peuvent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie exotique ou endémique que si elles :

- proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la maladie en cause,
- ou elles sont soumises à une quarantaine, sous la supervision de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné.

La durée et les modalités de la quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.

Section III - Espèces aquatiques et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

Art. 12 - Les espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s'ils remplissent une des conditions suivantes :

- elles proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause,
- elles sont transformées dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies,
- dans le cas de poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition,
- dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits transformés ou non transformés à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination,

Ces animaux, lorsqu'ils sont vivants, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils :

- proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou,
- sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d'un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladie dans les eaux naturelles.

Art. 13 - L'ensemble des dispositions de l'article 12 du présent arrêté ne s'applique pas aux espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lors de leur mise sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient emballés pour la vente aux détails conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l'emballage et à l'étiquetage.

Les mollusques et les crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences du paragraphe 2 de l'article 12 du présent arrêté, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.

Section IV - Espèces aquatiques sauvages

Art. 14 - Les espèces aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies exotiques ou endémiques et qui ont été capturées dans une zone ou un compartiment non déclarés indemnes de maladie et destinées à être introduites dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de la maladie concernée, sont placées en quarantaine, sous supervision de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné.

La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.

Chapitre III

Les modalités de contrôle zoosanitaire des exploitations aquacoles et les procédures d'octroi de l'agrément zoosanitaire

Section 1 - Contrôle zoosanitaire vétérinaire

Art. 15 - Les fermes aquacoles, les zones d'élevage des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont soumis aux contrôles zoosanitaires vétérinaires.

Art. 16 - Les contrôles zoosanitaires vétérinaires s'exercent sous la forme d'inspections, de visites, d'audits et, le cas échéant, d'échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole. La périodicité de ces contrôles est définie en fonction du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en terme de contamination et de propagation de maladies.

Art. 17 - Le contrôle zoosanitaire vétérinaire porte sur la vérification :

- du respect des dispositions ou des mesures décrites dans le plan de maîtrise des risques zoosanitaires,
- de la conformité des locaux et du fonctionnement avec la législation en vigueur
- les bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,
- le diagramme des points critiques et les mesures correctives en élevage aquacole.

Section II - Agrément zoosanitaire

Art. 18 - La mise sur le marché des espèces aquatiques est une activité soumise à l'obtention de l'agrément zoosanitaire dès lors qu'elle entraîne un risque de propagation des maladies des espèces aquatiques.

L'autorité centrale compétente en matière de santé animale, est chargée d'accorder l'agrément zoosanitaire aux fermes aquacoles, aux zones d'élevage de mollusques et aux établissements de transformation aquacoles qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.

Art. 19 - Les demandes d'octroi de l'agrément zoosanitaire pour une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ou d'un établissement de transformation aquacole qui abat des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées sont adressées à l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, accompagnées des trois dossiers suivants :

1. Identification de l'exploitation aquacole :

- 1.1- L'identité du responsable de l'exploitation.
- 1.2 Coordonnées de l'exploitation.

2. Un dossier descriptif comprenant :

2.1- Situation géographique de l'exploitation ou de l'établissement aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, définie par un système adéquat de coordonnées (coordonnées maritimes, etc.).

2.2- Plan de situation à l'échelle de 1/1000 minimum, indiquant les délimitations de l'exploitation ou de la zone d'élevage des mollusques ou de l'établissement de transformation aquacoles, les accès et les abords.

2.3- Plan de masse, à l'échelle de 1/500 à 1/1000 présentant l'ensemble des bâtiments de l'exploitation ou de la zone d'élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole, les éléments de voirie, les circuits d'arrivée d'eau potable/d'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales.

Le plan de situation et le plan de masse peuvent faire l'objet d'un seul plan.

2.4- Plan d'ensemble de l'exploitation ou de l'établissement aquacoles, à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et le cas échéant des locaux à usage du personnel.

2.5- Présentation et description des activités de l'exploitation ou de l'établissement de transformation aquacoles.

2.6- les espèces aquatiques élevées ou détenues pour l'exploitation aquacole et transformées pour l'établissement de transformation aquacole.

2.7- Description détaillée des équipements et des matériels utilisés.

2.8- Une description des modalités du travail de l'exploitation ou de la zone d'élevage des mollusques ou l'établissement de transformation aquacole.

2.9- Pour les fermes aquacoles continentales et les établissements aquacoles, des données détaillées concernant l'approvisionnement en eau et les systèmes de traitement des effluents.

2.10- Toute information concernant d'autres agréments ou des numéros d'enregistrement acquis (date, codes ou numéros d'identification, modalités de production, et tout autre élément ayant trait à ces agréments).

3. Le plan de maîtrise des risques zoosanitaires préalablement approuvé par l'autorité compétente et comprenant les documents suivants :

- un registre d'élevage,
- un Guide de bonnes pratiques sanitaires en élevage aquacole,

- un plan d'autocontrôle zoosanitaire,
- une analyse des risques sanitaires et de sa conclusion par maladie,
- un plan de surveillance zoosanitaire,
- une convention d'encadrement sanitaire.

Art. 20 - Il est possible qu'un établissement de transformation pour lequel un agrément zoosanitaire est demandé, bénéficie déjà d'un agrément sanitaire. Dans ce cas, le responsable de l'établissement doit fournir un complément de dossier comprenant les pièces manquantes.

Art. 21 - L'autorité centrale compétente en matière de santé animale, octroie un identifiant unique à toute ferme aquacole ou zone d'élevage des mollusques ou établissement de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu un agrément zoosanitaire .

L'identifiant unique de l'agrément zoosanitaire comprend un code d'activité, un code gouvernorat, fixés successivement aux annexes n° 4 et n° 5 jointes au présent arrêté, et d'un numéro d'ordre de l'établissement.

Code d'activité	Code gouvernorat	Numéro d'ordre	

Art. 22 - La demande de l'agrément zoo sanitaire doit être renouvelée lors de :

- tout changement du responsable de l'exploitation aquacole,
- tout changement de l'adresse de l'exploitation aquacole,
- toutes modifications apportées au niveau des activités, des espèces élevées et du système d'élevage.

Art. 23 - L'autorité centrale compétente en matière de santé animale établit une liste des fermes aquacoles, des zones d'élevage des mollusques et des établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées ayant obtenu l'agrément zoosanitaire. Cette liste fera l'objet de mise à jour à chaque fois que nécessaire.

Art. 24 - En cas de non respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente suspend temporairement ou retire définitivement l'agrément zoosanitaire.

L'agrément zoosanitaire pourra être rétabli dès que les dispositions du présent arrêté seront respectées.

Chapitre VI

Nomenclature des maladies réglementées des espèces aquatiques et les mesures générales applicables à ces maladies

Art. 25 - La nomenclature des maladies exotiques ou endémiques des espèces aquatiques est fixée à l'annexe n° 6 jointe au présent arrêté.

Art. 26 - Lors de l'observation d'une hausse de mortalité ou lorsqu'il existe des raisons de suspecter la présence d'une maladie exotique ou endémique, ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des espèces aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées à l'autorité compétente.

La notification des événements visés au paragraphe premier est obligatoire et s'applique :

- a- Au propriétaire des espèces aquatiques et à toute personne chargée de s'en occuper,
- b- A toute personne accompagnant les espèces aquatiques lors de leur transport,
- c- Aux vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en rapport avec la santé des espèces aquatiques,
- d- Aux vétérinaires officiels ainsi qu'aux responsables des laboratoires vétérinaires et des autres laboratoires officiels ou privés,
- e- A toute autre personne en rapport, de par son activité professionnelle, avec des espèces aquatiques appartenant à des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux.

Section I - Mesures de lutte applicables en cas de suspicion d'une maladie réglementée des espèces aquatiques

Art. 27 - La suspicion d'une maladie exotique ou endémique dans une zone ou compartiment ou ferme aquacole ou zone d'élevage des mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :

- l'isolement et la séquestration des espèces aquatiques,

- l'interdiction des entrées et des sorties des espèces aquatiques,

- la réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire officiel,

- la mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que prévue à l'article 28 du présent arrêté, ces mesures sont arrêtés dans les cas suivantes :

Dans le cas des poissons et des crustacés par le gouverneur, sur proposition de l'autorité compétente régionale en matière de santé animale, la mise sous surveillance de la ferme aquacole,

Dans le cas des mollusques, par le gouverneur, sur proposition de l'autorité compétente régionale en matière de santé animale, qui délimite la zone suspecte de contamination,

Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du gouverneur relative aux mesures prévues au paragraphe premier du présent article peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage des mollusques suspectés d'être infectés, s'il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.

Art. 28 - L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie exotique ou endémique, porte sur :

- l'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques,

- les mouvements des espèces aquatiques, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques concernées,

- le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques susceptibles d'être infectés.

Art. 29 - Le gouverneur territorialement compétent sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, lève les mesures arrêtées à l'article 27 du présent arrêté dès que les examens cliniques et les analyses de laboratoire permettent de démontrer l'absence de la maladie.

Section II - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d'une maladie exotique chez les espèces aquatiques

Art. 30 -

1. Dans le cas de la confirmation d'une maladie exotique chez les espèces aquatiques, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage des mollusques, implique la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :

- aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d'espèces aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale,

- les espèces aquatiques mortes, ainsi que celles vivantes qui présentent des signes cliniques de maladie, et celles qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevées et éliminées dans les meilleurs délais, sous le contrôle de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale,

- ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque engendré par ces animaux en termes de propagation de la maladie concernant les animaux n'ayant pas atteint leur taille commerciale,

- dans la mesure du possible, la mise en œuvre d'un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage des mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.

Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacoles pratiquant également l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité régionale compétente en matière de santé animale,

- toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

2. Des opérations d'échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type de ferme aquacole ou de zone d'élevage de mollusques touchée, peuvent être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie, et ceci sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité régionale compétente en matière de santé animale.

3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage des mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 du présent article s'appliquent.

Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent arrêté sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage des mollusques.

Art. 31 - Les espèces aquatiques ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie peuvent être capturées ou ramassées sous le contrôle de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.

La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des espèces aquatiques avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.

Les centres d'expédition et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.

La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements ayant un agrément zoosanitaire conformément au chapitre III, section II du présent arrêté.

Art. 32 - L'arrêté du gouverneur portant déclaration d'infection est levé dans les cas suivants :

- les mesures d'éradication prévues aux articles 30 et 31 du présent arrêté sont appliquées,
- les opérations d'échantillonnage et surveillance zoosanitaire ont fourni des résultats négatifs.

Section III - Mesures de lutte applicables en cas de confirmation d'une maladie endémique chez les espèces aquatiques

Art. 33 - Lorsqu'une maladie endémique est confirmée dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie :

- soit les mesures prévues aux articles 30 à 32 du présent arrêté s'appliquent, afin de retrouver le statut « indemne de la maladie »,

- soit un programme d'éradication visé à l'article 38 du présent arrêté est mis en œuvre,

- soit les mesures de confinement prévues à l'article 34 du présent arrêté s'appliquent.

Le gouverneur territorialement compétent peut autoriser que les espèces aquatiques en bonne santé clinique soient élevées sur place jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacées, sous le contrôle de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.

Art. 34 - La confirmation, chez des espèces aquatiques, d'une maladie endémique dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage des mollusques situées dans une zone ou un compartiment non indemne de la dite maladie entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :

1. Détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage des mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les espèces aquatiques en provenance de la zone de confinement sont exclusivement :

- introduites dans des fermes aquacoles ou des zones d'élevage des mollusques également infectées par la même maladie, ou

- capturées ou ramassées en vue de la consommation humaine, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

2. Enlèvement et élimination des espèces aquatiques mortes, sous le contrôle de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.

3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée conformément à l'article 26 du présent arrêté, et dans ce cas, les mesures visées au premier paragraphe du présent article s'appliquent.

Ces mesures sont arrêtées par le gouverneur sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques.

Section IV - Mesures spécifiques applicables chez les espèces aquatiques sauvages

Art. 35 - En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, l'autorité territorialement compétente dans le domaine de la santé animale, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie. Les mesures à mettre en œuvre sont définies par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Art. 36 - En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'un foyer de maladie émergente au sein d'animaux aquatiques sauvages ou d'espèces d'aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par l'autorité régionale compétente en matière de santé animale.

Art. 37 - Lorsqu'une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d'aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épidémiologique dans le cas des maladies répertoriées ou qu'il est manifeste que la dite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche prend les mesures appropriées pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.

Section V - Programmes de lutte et de vaccination

Art. 38 - L'autorité centrale compétente en matière de santé animale, élabore des programmes de surveillance visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe n° 6 du présent arrêté ou des programmes d'éradication pour une ou plusieurs desdites maladies.

Ces programmes doivent contenir au moins :

- une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme,
- une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme,
- la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance,
- la description et la délimitation de la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué.

Ces programmes restent applicables jusqu'à ce que les exigences prévues au premier paragraphe du présent article soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie ».

Les programmes de surveillance seront mises à jour par l'autorité compétente centrale chaque fois que la nécessité l'exige.

Art. 39 - La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.

La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l'article 38 du présent arrêté.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et sur proposition de l'autorité centrale compétente en matière de santé animale, dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication de la maladie.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et tester les vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres espèces aquatiques de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.

Section VI - Statut de zone ou de compartiment indemne

Art. 40 - L'autorité centrale compétente en matière de santé animale, peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :

- aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau selon l'annexe numéro II jointe au présent arrêté.
- l'agent pathogène est connu ne pouvant survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
- la zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, dans le domaine de santé animale et remplit les conditions établies aux articles 41 à 43 du présent arrêté.

Art. 41 - Pour être déclarée indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au dernier paragraphe de l'article 40 du présent arrêté, doit satisfaire aux exigences suivantes :

- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,
- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage des mollusques de la zone,
- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,
- chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies,
- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.

Art. 42 - Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l'article 40 du présent arrêté, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :

- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou les maladies concernées,

- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment,

- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel,

- chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies,

- le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre, peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.

Art. 43 - Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques conformément au troisième tiret de l'article 40 du présent arrêté, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :

- il comprend une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique ou plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et au exigence du paragraphe ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d'animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique,

- il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l'approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l'eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations,

- il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants,

- il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l'introduction de maladies sont mises en œuvre,

- les espèces aquatiques introduites dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées,

- une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment,

- les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire officiel

- chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies.

Art. 44 - Si les exigences de l'article 43 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues les fermes aquacoles suivantes indemnes sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de ce statut :

- les fermes aquacoles individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou des produits d'aquaculture provenant d'un compartiment indemne,

- les fermes aquacoles individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'un compartiment indemne, à condition que :

* L'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de l'autorité compétente depuis quatre ans ou moins si la période d'activité de la ferme aquacole concernée est inférieure à quatre ans,

* Cette ferme n'ait pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques,

* Préalablement à l'introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire, sous contrôle officiel.

Art. 45 - L'autorité compétente en matière de santé animale, tient à jour et rend public la liste des zones et des compartiments indemnes des maladies exotiques ou endémiques.

Art. 46 - Dans le cas où les conditions sont propices aux manifestations cliniques d'une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir le statut indemne, doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.

Art. 47 - Lorsqu'une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n'est plus respectée, ce statut est suspendu. Les échanges d'espèces sensibles ou vectrices de maladies vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d'une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie endémique chez les espèces aquatiques y sont appliquées.

Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l'enquête épidémiologique prévue à l'article 28 du présent arrêté, confirme que l'atteinte supposée n'a pas eu lieu.

Si l'enquête épidémiologique confirme l'infection, l'autorité compétente en matière de santé animale retire « le statut indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions visées aux articles 40 à 44 du présent arrêté doivent être respectées.

Chapitre VII

Dispositions particulières

Art. 48 - Les exploitations aquacoles, les zones d'élevages des mollusques et les établissements de transformation qui abattent des espèces aquatiques dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d'une année suite à sa publication au journal officiel de la république tunisienne.

Art. 49 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE I
Les Modalités des mouvements des animaux d'aquaculture

CATEGORIE	STATUT SANITAIRE	EST AUTORISE A INTRODUIRE DES ANIMAUX PROVENANT DE	CERTIFICATION ZOO SANITAIRE		EST AUTORISE A EXPEDIER DES ANIMAUX A DESTINATION DE
			INTRODUCTION	EXPEDITION	
I	Indemne de la maladie	CATEGORIE I UNIQUEMENT	OUI	Non en cas d'expédition vers les catégories III ou V. Oui en cas d'expédition vers les catégories I, II ou IV	TOUTES LES CATEGORIES
II	En programme de surveillance approuvé	CATEGORIE I UNIQUEMENT	OUI	NON	CATEGORIES III ET V
III	Indéterminé (n'est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d'un programme permettant d'être déclaré indemne de la maladie	CATÉGORIE I, II OU III	NON	NON	CATEGORIES III ET V
IV	En programme d'éradication approuvé	CATEGORIE I UNIQUEMENT	OUI	OUI	CATEGORIE V UNIQUEMENT
V	Infecté	TOUTES LES CATEGORIES	NON	OUI	CATEGORIE V UNIQUEMENT

ANNEXE II

	Maladie	Espèces sensibles
Poissons	Herpèsvirose de la carpe koi	Carpe commune (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Infection à <i>Aphanomyces invadans</i> (Syndrome ulcératif épizootique)	<i>Acanthopagrus australis</i> , la perche grimpeuse (<i>Anabas testudineus</i>), anguilles (Anguillidés), poissons chats (Bagridés), <i>Barbus peludinosus</i> , <i>Barbus poechei</i> , <i>Barbus thalassanensis</i> , <i>Barbus untaeniatus</i> , la perche (<i>Bidyanus bidyanus</i>), menhadentyrant (<i>Brevoortia tyrannus</i>), carangues (<i>Caranx spp.</i>), bhakur (<i>Catla catla</i>), tête de serpent strié (<i>Channa striatus</i>), mrigal (<i>Cirrhinus mrigala</i>), claridés (<i>Clarius spp.</i>), exocets (Exocoetidés) ; <i>Glossogobius giuris</i> , <i>Oxyeleotris marmoratus</i> , gobies (Gobiidés), rohu (<i>Labeo rohita</i>), labéo (<i>Labeo spp.</i>), barramundi (<i>Lates calcarifer</i>), mullet cabot (<i>Mugil cephalus</i>), curema lisse blanc (<i>Mugil curema</i>), mulets (<i>Mugil spp.</i> et <i>Liza spp.</i>), ayu (<i>Plecoglossus altivelis</i>), barbeau d'Asie (<i>Puntius sophore</i>), <i>Scortum bacoo</i> , sillaginidés (<i>Silago ciliata</i>), barbeau argenté (<i>Puntius gonionotus</i>), scatophage (<i>Scatophagus argus</i>), Silluridés, gourami (<i>Osphronemus guramy</i>), <i>Platycephalus fucus</i> , psettodidés (<i>Psettodes spp.</i>), <i>Rhodeus ocellatus</i> , <i>Rohtee sp.</i> , rotengle (<i>Scaridinius erythrophthalmus</i>), <i>Terapon sp.</i> , gourmi bleu (<i>Trichogaster trichopterus</i>), Tilapias (<i>Oreochromis andersoni</i> , <i>O. machrochir</i> , <i>Tilapia sparrmanii</i>), tilapia à poitrine rouge (<i>Tilapia rendalli</i>),
	Infection à <i>Gyrodactylus salaris</i>	Saumon de l'Atlantique (<i>Salmo salar</i>)
	Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon	Saumon de l'Atlantique (<i>Salmo salar</i>) et Saumon argenté (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)
	Infection avec l'alphavirus des salmonidés	Saumon de l'Atlantique (<i>Salmo salar</i>), Truite arc en ciel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) et Truite brune (<i>Salmo trutta</i>)
	Iridovirose de la daurade japonaise	Daurade japonaise (<i>Pagrus major</i>), Pagre à tête noire (<i>Acanthopagrus schlegeli</i>), Pagre à nageoires jaunes (<i>Acanthopagrus latus</i>), Pagre cramoisi (<i>Evynnis japonica</i>), Sériole du japon (<i>Seriola quinqueradiata</i>), Sériole couronnée (<i>Seriola dumerili</i>), Sériole chicard (<i>Seriola lalandi</i>), hybride de la Sériole chicard et la Sériole du japon (<i>Seriola lalandi</i> × <i>Seriola quinqueradiata</i>), Carangue dentue (<i>Pseudocaranx dentex</i>), thon rouge de l'Atlantique (<i>Thunnus thynnus</i>), thazard oriental (<i>Scomberomorus niphonius</i>), Maquereau espagnole (<i>Scomber japonicus</i>), chinchard du japon (<i>Trachurus japonicus</i>), <i>Oplegnathus fasciatus</i> , <i>Oplegnathus punctatus</i> , Mafou (<i>Rachycentron canadum</i>), Pamaneau lune (<i>Trachinotus blochii</i>), <i>Parapristipoma trilineatum</i> , diagramme truité (<i>Plectorhinchus cinctus</i>), <i>Lethrinus haematopterus</i> , empereur moris (<i>Lethrinus neblousus</i>), <i>Grilla punctata</i> , <i>Sebastes schlegeli</i> , Tambour à gros yeux (<i>Pseudosciaena crocea</i>), mérour (<i>Epinephelus sp.</i>), bars (<i>Laterolabrax sp.</i> et <i>Lates calcarifer</i>), achigan à grande bouche (<i>Micropterus salmoides</i>), cardeau hirme (<i>Paralichthys olivaceus</i>), <i>Verasper variegatus</i> et <i>Takifugu rubripes</i> .
	Nécrose hématopoïétique épizootique	Truite arc en ciel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) et perche commune (<i>Perca fluviatilis</i>)
	Nécrose hématopoïétique infectieuse	Saumon Keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), saumon argenté (<i>O. kisutch</i>), saumon japonais (<i>O. masou</i>), truite arc-en-ciel (<i>O. mykiss</i>), saumon sockeye (<i>O. nerka</i>), truite biwamasou (<i>O. rhodurus</i>), saumon chinook (<i>O. tshawytscha</i>), et saumon de l'Atlantique (<i>Salmo salar</i>)
	Septicémie hémorragique virale (SHV)	Hareng (<i>Clupea spp.</i>), corégones (<i>Coregonus sp.</i>) brochet du nord (<i>Esox Lucius</i>), aiglefin (<i>Gadus aeglefinus</i>), morue du Pacifique (<i>G. macrocephalus</i>), morue de l'atlantique (<i>G. morhua</i>), saumon du Pacifique (<i>Oncorhynchus spp.</i>), truite arc-en-ciel (<i>O. mykiss</i>), motelle (<i>Onos mustelus</i>), truite brune (<i>Salmo trutta</i>), turbot (<i>Scophthalmus maximus</i>), sprat (<i>Sprattus sprattus</i>), ombre commun (<i>Thymallus thymallus</i>) et cardeau hirme (<i>Paralichthys olivaceus</i>)
	Virémie printanière de la carpe	Carpe commune (<i>Cyprinus carpio carpio</i>), carpe koi (<i>Cyprinus carpio koi</i>), carpe silver (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpe à grosse tête (<i>Aristichthys nobilis</i>), carpe herbivore (<i>Ctenopharyngodon idella</i>), poisson rouge (<i>Carrassius auratus</i>), Ide mélanote (<i>Leuciscus idus</i>), tanche (<i>Tinca tinca</i>), brème d'eau douce (<i>Abramis brama</i>), poisson chat (<i>Silurus glanis</i>), tilapia du Nil (<i>Sarotherodon niloticus</i>) et truite arc en ciel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)

	Maladie	Espèces sensibles
Mollusques	Infection à <i>Bonamia ostreae</i>	Huître plate européenne (<i>Ostrea edulis</i>)
	Infection à <i>Bonamia exitiosa</i>	Huître plate australienne (<i>Ostrea angasi</i>) et huître plate du chili (<i>O. chilensis</i>)
	Infection à <i>Marteilia refringens</i>	Huître plate australienne (<i>Ostrea angasi</i>), huître plate du chili (<i>O. chilensis</i>), huître plate européenne (<i>O. edulis</i>), huître plate d'Argentine (<i>O. puelchana</i>), moule commune (<i>Mytilus edulis</i>) et moule méditerranéenne (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Infection à <i>Perkinsus marinus</i>	Huître creuse américaine (<i>Crassostrea virginica</i>), huître japonaise (<i>C.gigas</i>), huître de Suminoe (<i>C. ariakensis</i>), <i>Mya arenaria</i> , <i>Macoma balthica</i> et la praire (<i>Mercenaria mercenaria</i>)
	Infection à <i>Perkinsus olseni</i>	Palourdes de la famille de vénérédés (<i>Ruditapes decussatus</i> , <i>R. philippinarum</i> , <i>Austrovenus stutchburyi</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>V. aurea</i>), ormeaux (<i>Haliotis rubra</i> , <i>H. laevegata</i> , <i>H. cyclobates</i> , <i>H. scalaris</i>), <i>Andara trapezia</i> , <i>Barbatia novaezelandiae</i> , <i>Macromona liliana</i> , <i>Paphies australis</i> , huître japonaise (<i>C.gigas</i>) et huître de Suminoe (<i>C. ariakensis</i>)
	Infection à <i>Xenohaliotis californiensis</i>	Ormeau noir (<i>Haliotis cracherodii</i>), ormeau blanc (<i>H. sorenseni</i>), ormeau rouge (<i>H. rufescens</i>), ormeau rose (<i>H. discus-hannai</i>), ormeau vert (<i>H. tuberculata</i> et <i>H. fulgens</i>)
	Infection par l'herpès virus de l'ormeau	<i>Haliotis diversicolor</i> , <i>H. laevegata</i> , <i>H. rubra</i> et hybride <i>H. laevegata</i> × <i>H. rubra</i>

	Maladie	Espèces sensibles
Crustacés	Hépatopancréatite nécrosante	crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>) et crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>), crevette ligubam du Nord (<i>Penaeus setiferus</i>), crevette à patte jaune (<i>P. californiensis</i>) et crevette royale grise (<i>P. aztecus</i>)
	Infection par le virus de la tête jaune	Crevette tigrée brune (<i>P. monodon</i>), crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>), crevette Kuruma (<i>P. japonicus</i>), crevette banana (<i>P. merguensis</i>), crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>), crevette ligubam du Nord (<i>Penaeus setiferus</i>), crevette glissante (<i>Metapenaeus ensis</i>), <i>Palaemon styliferus</i> et <i>Acetes. Sp.</i>
	Maladie des points blancs	Tous les crustacés décapodes (ordre des <i>Decapoda</i>)
	Maladie des queues blanches	Crevette géante d'eau douce (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)
	Myonécrose infectieuse	Crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>), crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>) et crevette tigrée brune (<i>P. monodon</i>)
	Nécrose hypodermique et hématoïétique infectieuse	Crevette tigrée brune (<i>P. monodon</i>), crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>) et crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>)
	Peste de l'écrevisse (<i>Aphanomyces astaci</i>)	Ecrevisse à patte rouge (<i>Astacus astacus</i>), Ecrevisse à patte blanche (<i>Austropotamobius pallipes</i>), Ecrevisse de torrent (<i>A. torrentium</i>), Ecrevisse turque (<i>Astacus leptodactylus</i>), Ecrevisse de Californie (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), Ecrevisse de Louisiane (<i>Procambarus clarkii</i>), orconectes (<i>Orconectes spp.</i>)
	Maladie de la nécrose hépatopancréatique aiguë	Crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>), crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>), crevette ligubam du Nord (<i>Penaeus setiferus</i>), crevette brune (<i>P. aztecus</i>) et crevette à patte jaune (<i>P. californiensis</i>)
	Syndrome de Taura	Crevette à pattes blanches du Pacifique (<i>P. vannamei</i>), crevette bleue (<i>P. stylirostris</i>), crevette ligubam du Nord (<i>Penaeus setiferus</i>), crevette ligubam du Nord (<i>P. schmitti</i>), crevette tigrée brune (<i>P. monodon</i>), crevette charnue (<i>P. chinensis</i>), crevette Kuruma (<i>P. japonicus</i>), crevette brune (<i>P. aztecus</i>), crevette rose (<i>P. duorarum</i>) Crevette royale blanche (<i>P. indicus</i>) et crevette glissante (<i>Metapenaeus ensis</i>)

ANNEXE III

	Maladie	Espèces Vectrices
Poissons	Herpès-virose de la carpe koi	Pas d'espèces vectrices
	Infection à <i>Aphanomyces invadans</i> (Syndrome ulcératif épizootique)	Carpe à grosse tête (<i>Artisticthys nobilis</i>), poisson rouge (<i>Carassius auratus</i>), carrassin (<i>C. carassius</i>), carpe commune et carpe koï (<i>Cyprinus carpio</i>), carpe argentée (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), chevesnes (<i>Leuciscus</i> spp.), gardon (<i>Rutilus rutilus</i>), rotangle (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) et tanche (<i>Tinca tinca</i>) Moule d'étang (<i>Anodonta cygnea</i>), écrevisse commune (<i>Astacus astacus</i>), écrevisse signal (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), écrevisse de Louisiane (<i>Procambarus clarkii</i>)
	Infection à <i>Gyrodactylus salaris</i>	Pas d'espèces vectrices
	Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon	Pas d'espèces vectrices
	Infection avec l'alphavirus des salmonidés	Pas d'espèces vectrices
	Iridovirose de la daurade japonaise	Inconnues
	Septicémie hémorragique virale (SHV)	Béluga (<i>Huso huso</i>), esturgeon du Danube (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), esturgeon étoilé (<i>Acipenser stellatus</i>), esturgeon commun (<i>Acipenser sturio</i>), esturgeon de Sibérie (<i>Acipenser baerii</i>) Carpe à grosse tête (<i>Artisticthys nobilis</i>), poisson rouge (<i>Carassius auratus</i>), carrassin (<i>C. carassius</i>), carpe commune et carpe koï (<i>Cyprinus carpio</i>), carpe argentée (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), chevesnes (<i>Leuciscus</i> spp.), gardon (<i>Rutilus rutilus</i>), rotangle (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) et tanche (<i>Tinca tinca</i>) Poisson chat nord-africain (<i>Clarias gariepinus</i>), brochet du Nord (<i>Esox lucius</i>), poissons-chats (<i>Ictalurus</i> spp), poissons-chat (<i>Ameiurus melas</i>), barbue de rivière (<i>Ictalurus punctatus</i>), panga (<i>Pangasius pangasius</i>), sandre (<i>sander lucioperca</i>), silure glane (<i>Silurus glanis</i>) Bar européen (<i>Dicentrarchus labrax</i>), bar d'Amérique, mulot à grosse tête (<i>Mugil cephalus</i>), tambour rouge (<i>Sciaenops ocellatus</i>), maigre commun (<i>Argyrosomus regius</i>), ombrine côtière (<i>Umbrina cirrosa</i>), Thons (<i>Thunnus</i> spp.), thon rouge de l'Atlantique (<i>Thunnus thynnus</i>), merou blanc (<i>Epinephelus aeneus</i>), merou noir (<i>Epinephelus marginatus</i>), sole du Sénégal (<i>Solea senegalensis</i>), sole commune (<i>Solea solea</i>), pagot commun (<i>Pagellus erythrinus</i>), denté commun (<i>Dentex dentex</i>), dorade royale (<i>Sparus aurata</i>), sar commun (<i>Diplodus sargus</i>), dorade rose (<i>Pagellus boaraveo</i>), dorade japonaise (<i>Pagrus major</i>), sar à museau pointu (<i>Diplodus puntazzo</i>), saar à tête noire (<i>Diplodus vulgaris</i>), pagre rouge (<i>Pagrus pagrus</i>) Tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.)

	Maladie	Espèces Vectrices
	Nécrose hématopoïétique infectieuse	Béluga (<i>Huso huso</i>), esturgeon du Danube (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), esturgeon étoilé (<i>Acipenser stellatus</i>), esturgeon commun (<i>Acipenser sturio</i>), esturgeon de Sibérie (<i>Acipenser baerii</i>) Carpe à grosse tête (<i>Artisticthys nobilis</i>), poisson rouge (<i>Carassius auratus</i>), carrassin (<i>C. carassius</i>), carpe commune et carpe koï (<i>Cyprinus carpio</i>), carpe argentée (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), chevesnes (<i>Leuciscus</i> spp.), gardon (<i>Rutilusrutilus</i>), rotangle (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) et tanche (<i>Tinca tinca</i>) Poisson chat nord-africain (<i>Clarias gariepinus</i>), brochet du Nord (<i>Esox lucius</i>), poissons-chats (<i>Ictalurus</i> spp), poissons-chat (<i>Ameiurus melas</i>), barbue de rivière (<i>Ictalurus punctatus</i>), panga (<i>Pangasius pangasius</i>), sandre (<i>sander lucioperca</i>), silure glane (<i>Silurus glanis</i>) Flétan de l'Atlantique (<i>Hippoglossus hipoglossus</i>), flet d'Europe (<i>Platichthys flesus</i>), morue de l'Atlantique (<i>Gadus morhua</i>), églefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Ecrevisse commune (<i>Astacus astacus</i>), écrevisse signal (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), écrevisse de Louisiane (<i>Procambarus clarkii</i>)
	Nécrose hématopoïétique épizootique	Carpe à grosse tête (<i>Artisticthys nobilis</i>), poisson rouge (<i>Carassius auratus</i>), carrassin (<i>C. carassius</i>), carpe commune et carpe koï (<i>Cyprinus carpio</i>), carpe argentée (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), chevesnes (<i>Leuciscus</i> spp.), gardon (<i>Rutilusrutilus</i>), rotangle (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) et tanche (<i>Tinca tinca</i>)
	Virémie printanière de la carpe	Pou du poisson (<i>Argulus foliaceus</i>), Sangsue (<i>Piscicola geometra</i>)

	Maladie	Espèces vectrices
Mollusques	Infection à <i>Bonamia ostreae</i>	Coque commune (<i>Cerastoderma edule</i>), flion tronqué (<i>Donax trunculus</i>), mye des sables (<i>Mya arenaria</i>), clam commun (<i>Mercenaria mercenaria</i>), cythérée du Japon (<i>Meretrix lusoria</i>), palourde croisée d'Europe (<i>Ruditapes decussatus</i>), palourde japonaise (<i>Ruditapes philippinarum</i>), palourde jaune (<i>Venerupis aurea</i>), clovisse (palourde bleue) (<i>Venerupis pullastra</i>), praire commune (<i>Venus verrucosa</i>). Coquille Saint-Jaques (<i>Pecten maximus</i>)
	Infection à <i>Bonamia exitiosa</i>	Huitre portugaise (<i>Crassostrea angulata</i>), huitre creuse du Pacifique (<i>Crassostrea gigas</i>), huitre creuse américaine (<i>Crassostrea virginica</i>)
	Infection à <i>Marteilia refringens</i>	Coque commune (<i>Cerastoderma edule</i>), flion tronqué (<i>Donax trunculus</i>), mye des sables (<i>Mya arenaria</i>), clam commun (<i>Mercenaria mercenaria</i>), cythérée du Japon (<i>Meretrix lusoria</i>), palourde croisée d'Europe (<i>Ruditapes decussatus</i>), palourde japonaise (<i>Ruditapes philippinarum</i>), palourde jaune (<i>Venerupis aurea</i>), clovisse (palourde bleue) (<i>Venerupis pullastra</i>), praire commune (<i>Venus verrucosa</i>).
	Infection à <i>Perkinsus marinus</i>	Homard européen (<i>Homarus gammarus</i>), brachyours (<i>Brachyura spp.</i>), écrevisse de Murray, bouquet géant (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), langoustes (<i>Palinurus spp.</i>), étrille commune (<i>Portunus puber</i>), crabe de palétuviers (<i>scylla serrata</i>), crevette blanche des Indes (<i>Penaeus indicus</i>), crevette Kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), crevette caramote (<i>Penaeus kerathurus</i>), crevette bleue (<i>Penaeus stylirostris</i>), crevette à pattes blanches (<i>Penaeus vannamei</i>)
	Infection à <i>Perkinsus olseni</i>	Pas d'espèces vectrices
	Infection à <i>Xenohaliotis californiensis</i>	Pas d'espèces vectrices
	Infection par l'herpès virus de l'ormeau	Pas d'espèces vectrices

	Maladie	Espèces vectrices
Crustacés	Hépatopancréatite nécrosante	Pas d'espèces vectrices
	Infection par le virus de la tête jaune	Jambonneaux de mer (<i>Artinaspp</i>), buccin (<i>Buccinumundatum</i>), huître portugaise (<i>Crassostreaangulata</i>), coque commune (<i>Ceratodermaedule</i>), huître creuse du pacifique (<i>Crassostrea gigas</i>), huître creuse américaine (<i>Crassostrea virginica</i>), flion tronqué (<i>Donax littorea</i>), ormeau nordique (<i>Haliotis discushannai</i>), ormeau tuberculeux (<i>Haliotis tuberculata</i>), bigorneaux (<i>Littorinalittorea</i>), clam commun (<i>Mercenariamercenaria</i>), cythérée du japon (<i>Meretrixlittorea</i>), mye des sables (<i>Myaarenaria</i>), moule commune (<i>Mytilusedulis</i>), moule méditerranéenne (<i>Mytilusgalloprovincialis</i>), poulpe (<i>Octopus vulgaris</i>), huître plate européenne (<i>Ostreaedulis</i>), coquille saint-Jaques (<i>Pecten maximus</i>), palourde croisée d'Europe (<i>Ruditapesdecussatus</i>), palourde japonaise (<i>Ruditapesphilippinarum</i>), seiche commune (<i>Sepiaofficinalis</i>), strombes (<i>Strombusspp.</i>), palourde jaune (<i>Venerupisaurea</i>), clovisse (palourde bleue) (<i>Venerupispullastra</i>), praire commune (<i>Venus verrucosa</i>)
	Maladie des points blancs	Jambonneaux de mer (<i>Artinaspp</i>), buccin (<i>Buccinumundatum</i>), huître portugaise (<i>Crassostreaangulata</i>), coque commune (<i>Ceratodermaedule</i>), huître creuse du pacifique (<i>Crassostrea gigas</i>), huître creuse américaine (<i>Crassostrea virginica</i>), flion tronqué (<i>Donax littorea</i>), ormeau nordique (<i>Haliotis discushannai</i>), ormeau tuberculeux (<i>Haliotis tuberculata</i>), bigorneaux (<i>Littorinalittorea</i>), clam commun (<i>Mercenariamercenaria</i>), cythérée du japon (<i>Meretrixlittorea</i>), mye des sables (<i>Myaarenaria</i>), moule commune (<i>Mytilusedulis</i>), moule méditerranéenne (<i>Mytilusgalloprovincialis</i>), poulpe (<i>Octopus vulgaris</i>), huître plate européenne (<i>Ostreaedulis</i>), coquille saint-Jaques (<i>Pecten maximus</i>), palourde croisée d'Europe (<i>Ruditapesdecussatus</i>), palourde japonaise (<i>Ruditapesphilippinarum</i>), seiche commune (<i>Sepiaofficinalis</i>), strombes (<i>Strombusspp.</i>), palourde jaune (<i>Venerupisaurea</i>), clovisse (palourde bleue) (<i>Venerupispullastra</i>), praire commune (<i>Venus verrucosa</i>)
	Maladie des queues blanches	Crevette royale blanche (<i>Penaeus indicus</i>), crevette kuruma (<i>Penaeus japonicus</i>), crevette géante tigrée (<i>Penaeus monodon</i>), <i>Artemia sp.</i> , Insectes aquatiques (<i>Belostoma sp.</i> , <i>Aesohna sp.</i> , <i>Cybister sp.</i> , <i>Notonecta sp.</i>)
	Myonécrose infectieuse	Pas d'espèces vectrices
	Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse	Pas d'espèces vectrices
	Peste de l'écrevisse (<i>Aphanomyces astaci</i>)	Pas d'espèces vectrices
	Maladie de la nécrose hépatopancréatique aiguë	Pas d'espèces vectrices
	Syndrome de Taura	Jambonneaux de mer (<i>Artinaspp</i>), buccin (<i>Buccinumundatum</i>), huître portugaise (<i>Crassostreaangulata</i>), coque commune (<i>Ceratodermaedule</i>), huître creuse du pacifique (<i>Crassostrea gigas</i>), huître creuse américaine (<i>Crassostrea virginica</i>), flion tronqué (<i>Donax littorea</i>), ormeau nordique (<i>Haliotis discushannai</i>), ormeau tuberculeux (<i>Haliotis tuberculata</i>), bigorneaux (<i>Littorinalittorea</i>), clam commun (<i>Mercenariamercenaria</i>), cythérée du japon (<i>Meretrixlittorea</i>), mye des sables (<i>Myaarenaria</i>), moule commune (<i>Mytilusedulis</i>), moule méditerranéenne (<i>Mytilusgalloprovincialis</i>), poulpe (<i>Octopusvulgaris</i>), huître plate européenne (<i>Ostreaedulis</i>), coquille saint-Jaques (<i>Pecten maximus</i>), palourde croisée d'Europe (<i>Ruditapesdecussatus</i>), palourde japonaise (<i>Ruditapesphilippinarum</i>), seiche commune (<i>Sepiaofficinalis</i>), strombes (<i>Strombusspp.</i>), palourde jaune (<i>Venerupisaurea</i>), clovisse (palourde bleue) (<i>Venerupispullastra</i>), praire commune (<i>Venus verrucosa</i>) Homard européen (<i>Homarusgammarus</i>), Brachyours (<i>Brachyurasp.</i>), écrevisse de Murray (yabbi) (<i>Cheraxdestructor</i>), bouquet géant (<i>Macrobrachiumrosenbergii</i>), langoustes (<i>Palinurusspp</i>), étrille commune (<i>Portunuspuber</i>), crabe de palétuviers (<i>Scylla serrata</i>), crevette blanche des Indes (<i>Penaeusindicus</i>), crevette kuruma (<i>Penaeusjaponicus</i>), crevette caramote (<i>Penaeuskerathurus</i>)

ANNEXE IV

CODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIVITES

ACTIVITES	CODIFICATION
Exploitation Aquacole	EA
Zone d'élevage des mollusques	ZM
Etablissement de transformation procédant à l'abattage des animaux d'aquaculture	ET

ANNEXE V

CODIFICATION DES GOUVERNORATS

GOUVERNORATS	CODIFICATION
Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba	01
Bizerte	02
Nabeul	03
Sfax	04
Sousse	05
Monastir	06
Mahdia	07
Jendouba	08
Gabès	09
Médnine	10
Zaghouan	11
Siliana	12
Béja	13
Le Kef	14
Kairouan	15
Kasserine	16
Sidi Bouzid	17
Gafsa	18
Tozeur	19
Kébili	20
Tataouine	21

ANNEXE VI

❖ MALADIES DES POISSONS

- Herpèsvirose de la carpe koi
- Infection à *Aphanomyces invadans* (syndrome ulcératif épizootique)
- Infection à *Gyrodactylus salaris*
- Infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infection du saumon ou aux variants RHP0 de ce virus
- Infection par l'alphavirus des salmonidés
- Iridovirose de la daurade japonaise
- Nécrose hématopoïétique épizootique
- Nécrose hématopoïétique infectieuse
- Septicémie hémorragique virale
- Virémie printanière de la carpe

❖ MALADIES DES MOLLUSQUES

- Infection à *Bonamia ostreae*
- Infection à *Bonamia exitiosa*
- Infection à *Marteilia refringens*
- Infection à *Perkinsus marinus*
- Infection à *Perkinsus olseni*
- Infection à *Xenohalotis californiensis*
- Infection due à l'herpesvirus de l'ormeau

❖ MALADIES DES CRUSTACES

- Hépatopancréatite nécrosante
- Maladie de la nécrose hépatopancréatique aigue
- Infection par le virus de la tête jaune
- Maladie des points blancs
- Maladie des queues blanches
- Myonécrose infectieuse
- Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse
- Peste de l'écrevisse (*Aphanomyces astaci*)
- Syndrome de Taura

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 15 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 29 janvier 2005 et l'arrêté du 19 décembre 2005 et l'arrêté du 18 juin 2007 et l'arrêté du 6 octobre 2008.

Arrête :

Article Premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le 13 octobre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent dix-sept (217) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
Gestion et économie rurale	23
Production végétale	22
Production animale	15
Industrie alimentaire	18

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir
Santé animale	10
Informatique	19
Génie rural et exploitation des eaux (Irrigation)	3
Génie rural et exploitation des eaux (Machinisme agricole)	7
Génie rural et exploitation des eaux (Electro-mécanique)	10
Forêts	25
Génie civil	25
Analyses de laboratoire	10
Contrôle de semence et plants	10
Sciences du sol	15
Topographie et cartographie	5
Total	217

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 13 septembre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article Premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le 9 novembre 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration.

Art. 2 - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à vingt-sept (27) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 9 octobre 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Bembla du gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Bembla du gouvernorat de Monastir.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des personnes suivantes :

- le délégué de Bembla : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Monastir ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant de la municipalité de Bembla M'nara : membre,
- un représentant de la municipalité de Masdour : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Sahline du gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Sahline du gouvernorat de Monastir.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des personnes suivantes :

- le délégué de Sahline : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Monastir ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant de la municipalité de Sahline-Moôtamart : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre,

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Monastir du gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique de la Sebkha « Grât Oued El-Maleh » de la délégation de Monastir du gouvernorat de Monastir.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des personnes suivantes :

- le délégué de Monastir : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Monastir ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir : membre,

- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- un représentant de la municipalité de Monastir : membre,

- un représentant de la municipalité de Khénis : membre,

- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 août 2017, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2017/2018.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,

Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

TITRE PREMIER

REGLEMENTATION GENERALE

Article premier - Pour la saison 2017/2018 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture
Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) :	1 ^{er} octobre 2017	26 novembre 20 17
Sanglier et hérisson: Pour la chasse touristique voir titre II.	1 ^{er} octobre 2017	28 janvier 2018
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine et Sfax.	1 ^{er} octobre 2017	29 avril 2018
Pigeon ramier : Chasse au poste et sans chien.	5 novembre 2017	18 mars 2018
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules milouin, morillon, poule d'eau, foulque macroule, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher.	22 octobre 2017	18 mars 2018
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d'utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu, et ce, uniquement dans les gouvernorats de l'Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Sfax et Sousse. Pour la chasse touristique voir titre II.	5 novembre 2017	18 mars 2018
Bécasse : Sa chasse n'est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja, Nabeul, Le Kef, Ben Arous, Zaghouan et Manouba sans battue avec possibilité d'utilisation du chien.	12 novembre 2017	18 mars 2018
Caille de passage : Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul.	1 ^{er} avril 2018	17 juin 2018
le pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans chien.	15 juillet 2018	9 septembre 2018
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien.	15 juillet 2018	23 septembre 2018

Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.

Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s'abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisé lors de la chasse.

Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association régionale des chasseurs est fixé à trente dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars pour les résidents temporaires.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association des fauconniers est fixé à trente dinars. Seuls, les nationaux peuvent être membres de l'association des fauconniers.

Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s'il n'est pas membre d'une association spécialisée et agréée à cet effet et conformément à la législation en vigueur.

Le fauconnier ne peut obtenir qu'une seule licence de chasse à l'aide d'oiseau de vol.

La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.

Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 2017/2018 à dix dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et soixante dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.

La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 2017/2018 à dix dinars par épervier et quinze dinars par faucon.

La période de capture des éperviers est fixée du 1^{er} mars 2018 au 30 avril 2018 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.

Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d'éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.

Les faucons dénichés seront bagués au siège de l'association des fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.

Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l'approbation du directeur général des forêts.

La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du Slougui et de l'hérisson à l'aide du Chouk donne lieu au versement d'une redevance domaniale de cinq dinars par l'intéressé.

En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cinquante dinars pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars pour chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire.

Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied.

Les bracelets de marquage peuvent être achetées de la Fédération Nationale des Associations des Chasseurs et des Associations de Chasse Spécialisées.

Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.

Les établissements hôteliers, les restaurants et d'une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n'accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément à l'article 10, ces bracelets de marquage constituent l'un des justificatifs que le gibier en question est d'une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur.

La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.

Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée à cent dinars pour chaque semaine.

Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2017/2018 est autorisée comme suit :

- Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, du 1^{er} octobre 2017 au 26 novembre 2017.

- Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : à l'aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi, du 1^{er} octobre 2017 au 26 novembre 2017.

- Pigeon ramier : tous les jours de la semaine sauf lundi, de 5 novembre 2017 au 18 mars 2018.

- Pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : du mardi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l'après-midi et toute la journée pour, les dimanches et les jours fériés officiels, du 15 juillet 2018 au 9 septembre 2018.

- Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : uniquement les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels, du 15 juillet 2018 au 23 septembre 2018.

- Sangliers : uniquement les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels.

- Le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine sauf lundi.

La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.

Le nombre maximum de chasseurs d'une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d'équipe.

Chaque chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu :

1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.

Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.

2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.

3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.

4) il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu'après une période d'au moins une semaine.

Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreux, deux lièvres et dix gangas.

Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :

1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épie, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marçassins et petits de tous les mammifères sauvages.

2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grêle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.

3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.

L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.

La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.

Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1^{er} mars 2018. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1^{er} mars 2018. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.

Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :

1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),

2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,

3) Moineaux,

4) Etourneaux.

Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga unibande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires, bécasse et gibier d'eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.

Les établissements hôteliers, les restaurants et d'autres établissements doivent informer les commissariats régionaux de développement agricoles (CRDA) chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mors.

Les établissements hôteliers, les restaurants et d'une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d'hygiène sanitaire en vigueur, de s'assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d'être en possession des documents qui l'attestent et portant des bracelets de marquage.

Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones d'opérations militaires fermées et dans la zone frontalière tampon au Sud.

Art. 12 - En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :

GOUVERNORAT DE TUNIS:

Dj Borj Chakirr - Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhath Sejoumi - Sebkhath Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis - Réserve naturelle de l'île Chikly - Lac de Tunis - Zone Humide TP4 (la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis) - Jardin botanique de Tunis.

GOUVERNORAT DE BEN AROUS :

Parc National de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l'autoroute (T.F 3109 et 90842) - Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l'ancienne carrière) - Sebkhath Radès - Oued Meliane Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Lac du barrage Oued El Hma - Imadat El Kabouti - Imadat El Ksibi - DJ Tej (Khelidia) - Henchir Zid (Khelidia)- Zone Humide TP4 (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous).

GOUVERNORAT DE L'ARIANA :

Sebkhath Ariana - Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (TF 88242/31925) - Forêt Dj Ayari (T.F 32083/91074) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb Zone Humide El Hessiane.

GOUVERNORAT DE MANOUBA :

Plantations Forestières du Barrage Oued Ettine - Imadat Lansarine - Imadat Dkhila y compris Khazem - Barrage Mornaguia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Dj Ammar (la partie qui appartient au gouvernorat de Manouba) - Agro-combinat Bordj El Amri.

GOVERNORAT DE NABEUL :

Delegation Takelssa - Parc National des îles Zembra et Zembretta - Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d'El Haouaria - Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelleya - Dj Labiadh – II^{ème} et III^{ème} Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem - L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia - la Zone militaire de Dj Douala - Centre d'Elevage des perdreaux d'El Mraïssa et la forêt avoisinante - Dj Hammamet y compris la réserve naturelle Les Zones Humides: (barrage El Mlaâbi, barrage Oued El Hjar, barrage Sidi Abdel Monaem, barrage Lobna, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Lac El Maâmoura de la mer à la route avoisinante, Sebkhet Slimene, Ejrida, Elalia, Elmabet, Oued Essghaier, Elmangaâ, Elfar, Bayoub, Ain Kmicha, Elguombar, Zamou et Errouikat) - Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » (Beni Khiair) - Terre El Hedi Elmouldi (Takhelsa) - Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia - Société Ennema et de développement agricole Beni Khaled - Agro-combinats : Hached, El Khiem, Errouki, El Intilaka, Takelsa et El Mraïssa.

Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya et Graguir d'El Haouaria et dans la II^{ème} et III^{ème} Série de la forêt de dar Chichou.

GOVERNORAT DE ZAGHOUAN :

Parc National Dj Zaghouan (T.F 115998 - 14320) - Contrat de reboisement Morgan - Henchir Ben Kamel (T.F 115188 - 115138) - Dj Jeaâyat - Henchir Tbaynia - Zone Pastorale Route Kherba - Barrage Oued Erramel - Imadat Bou Achir - Dj Sidi Zid Bezgtoun (T.F 23650) - Kef El Haj - Lac El Ogla - Zone de reboisement forestière Kef Agueb et Haraba (T.F 4287 S2) - Dj El Gliâa et Dj Hmama (T.F 115797) - Dj Bougarnine (T.F 115783) - Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya - Société de mise en valeur et de développement agricole venus investissement agricoles.

GOVERNORAT DE BIZERTE :

Parc National d'Ichkeul (Arrêté n° 1608 du 18/12/1980) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Délégation Joumine - Délégation Gar El Melah - Archipel la Galite - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M'Hibès - Réserve naturelle de Majen Dj Chitane (T.F 12462) - Parc National de Dj Chitana _Cap Négro - Lac Ghar El Meleh - Agro-combinats : Ghzala Mateur.

GOVERNORAT DE BEJA :

Imadat Sidi Ameur - Imadat Hidouss - Mkhachbia - Imadat Zouagha - Imadat Zaldou et Mzougha - Imadat El Melah - Dj Chamakh - Henchir Sadfinne - Réserve Naturelle de Dj Khroufa - Parc National de Dj Chitana _Cap Négro (Béja et Bizerte) - Ferme Idriss Ben Amor (Ain Younes) - Dj Bou Lehya - Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Agro-combinat de Thibar.

GOVERNORAT DE JENDOUBA :

Forêt de Feidja de la I^{ère} à la VIII^{ème} Série et la partie hors aménagement y compris le Parc National d'El Feidja (R 53257) - Forêt Ouled Ali I^{ère} série (R 53242) - Dj Machroum (R 162902) - Réserve Naturelle de Dj El Ghorra - Dj Bent Ahmed (R 17310) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Ettbini (R 53252) - Dj Diss (R 17310) - Imadat Ouled Mffada - Imadat Erroumeni - Imadat Maâla - Imadat Beni Mohamed - Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Zana - Parc National de Oued Zeen - Tegma I et Tegma II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) - Tabarka II (R 54262) - Agro-combinats : Kodja, Badrouna et Chemtou.

GOVERNORAT DU KEF :

Réserve Naturelle de Jbel Saddine (T.F 170501) - Réserve naturelle de Dj Essif (T.F 170514 et 170450) - Henchir El Goussa et Dj Essifen «Bakhoucha» (R 54332 et TF118 S2 kef) - Parcelles 32 à 52 du Série Unique de Forêt de Kalaât Snène - Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) - Forêt Ourgha Série I^{ère} et II^{ème} (Zone militaire) - Parcelles du 1 à 15 du II^{ème} Série de Forêt de Sakia - Parcelles 31 à 36 du II^{ème} Série de Forêt de Sakia - Henchir Glal et Kassar Glal (Imadat Jradou TF 170424 - 170499) - Ain Hamam (Sranif et Zarzoura TF 170192) - Sidi Nasr (TF 170283) - Sidi Nasr 1 (TF 170284) - Forêt Touiref(TF 170451) - Araguib Mejen (TF 170460) - Oum Roubbia (TF 170533) - El Bidi et Ben Jebline (TF 170311) - Dj Rouiss (Ain El Kassiba, El Kssour) _ Dj Naoura (El Kssour).

GOVERNORAT DE SILIANA :

Parc National de Dj Serj (R 21218) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès - El Mergueb - Argoub Ferrah de Imadat El Kabel - Ouled Znag - Sidi Mansour - Imadat Esseja Société Agricole SODAL - Forêt Barrage Siliana - Imadat Jouï - Imadat Ain Dissa - Henchir Enaâm (T.F 170171) - Imadat Bourouiss Sud - Tricha - Imadat Ain Achour - Saddine - Dj Rtil et Oued Jannet (R 54746) - Soualem Imadat Jmilat - Imadat Hbabssa Sud - Réserve naturelle de Kef Erraï - Smirat Nord Imadat Fdhoul - Jebnoun (Hammam Kesra) - Mansoura Nord - Imadat Ain Zrig - Dj Lakhouet - Imadat Ahouaz Gaâfour - Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil - Dj Mosrata - Imadat Sidi Ayed - Dj Chetlou et Dj Lassoued - Imadat Eddoukhanja - Imadat Krib Nord - Dj Henchir Rbiaâ - Hammam Bayadha Sud - Imadat Ouled fraj - Imadat Forna - Forêt Ain Kssil (T.F 181207) - Imadat Sidi Abdenmour - Djebel Tarf Echna - Imadat Ftiss - Dj Rihane (T.F 181229) - Agro-combinat : Mohsen Limam et Erramlia.

GOVERNORAT DE KAIROUAN :

Imadat Zroud - Imadat Oued Kssab - Imadat Zaghdoud - Imadat Chorfa - Imadat Serdiana - Imadat Aouitha - Imadat Abida - Imadat Mssaïd - Imadat Ouled Amer - Parc National de Jbel Serj (T.F 21327/32625) - Parc National de Dj Zaghdoud (T.F 21043) - Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) - Réserve Naturelle de Ain Chrichira (T.F 242039) - Dj Touila (Nasrallah) - Dj Touila (Weslatia) - Dj Touila (Hajeb) - Dj Serj - Dj Chaker - El Menzel - Dj Bou Dabouss - Dj Bouhjar 2 (TF 16741) - Dj Halouf - Dj El Ouechtatia (T.F 242142) - Farniz (Sbikha) - Dj Fadhloun - Dj Halfa (Haffouz) - Pépinière pastorale d'El Grine (T.F 235010 / 412) - Ferme Nassr (TF 235205) - Jouaouda - Zone pastorale Feth (Bouhajla) - Zone pastorale El Kabbara - Forêt Ouled Achour Oueljet Sidi Saâd - Agro-combinat El Alam.

GOVERNORAT DE SIDI BOUZID :

Parc National de Bou-Hedma (T.F 6527 Sidi Bouzid) - Parc National de Dj Mghilla (T.F 246110 Kasserine) - Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid) y compris la réserve naturelle de Rihana - Zone Humide Chott Naouel - Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Dj Majoura (T.F 10783 Sidi Bouzid) - Dj Maloussi (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Errmilja (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Gare Hadid (T.F 10754 Sidi Bouzid) - Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) Agro - combinats : Touila, Itizaz, Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel.

GOVERNORAT DE KASSERINE :

Imadat El Mkimen - Imadat Essrai - Imadat Etbaga - Imadat Afouan - Imadat Ain Jnen - Imadat Bou Deries - Imadat Bou Chebka - Imadat Brika - Imadat Oum Ali - Imadat Eskhirat - Imadat Oum Lakssab - Imadat Soula - Imadat El Haza - Imadat El Kamour - Imadat Douleb - Imadat Sammama - Imadat Gharat El Araâr - Imadat Makdoudech - Imadat Daghra - Imadat Bouejer - Forêt El Aârich - Imadat Ain Om Jdour - Imadat Brahim Zahar - Imadat Oued Errachah - Parc National de Châambi - Forêt Khechem El Kelb (T.F 499) - Réserve Naturelle de Khechem El Kelb - Forêt Kifène El Houmer I^{ère} et II^{ème} Série - Parc National de Dj Mghila (Kasserine et Sidi Bouzid) - Réserve Naturelle Ettella - Agro – combinats : Oued Eddarb et El Khadra.

GOVERNORAT DE SOUSSE :

Délégation Sidi El Heni Nord (Ouled Ali Bel Heni, Kroussia et Chrachir) - Imadat Sidi Khelifa - Imadat Frada (Mssaken) - Dj Abid et Aouinet El Hajal - Henchir El Kbir (TF 30664) - Henchir Sghaier et les Berges du Sebkhat - Cactus inerme de Dar Bel Waer (TF 6648) - Henchir El Assal (TF 6648) - Barrage Oued El Khirat - Henchir Spirou - El Madfoun (T.F 30664) - Parcours El Heinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide (TF 6648) - Henchir Houichi - Réserve Naturelle Sabkhat Kelbia et les Parcours limitrophes et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hmadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) - Zone Humide Halk El Menjel (DPH) - Forêts Baloum - Parcours Henchir Amara et Parcours Assalem et Parcours Assalassel - Parcours El Behachma (TF 6648) Parcours Bir Jdid (TF 6648) - Club de tir El Henia – Agro-combinat Ennfidha.

GOVERNORAT DE MONASTIR :

Zone Ben Jaroud - Ras Marj - Henchir Zramda - Henchir Sidi Smaïl - Henchir Mnazlia - Zone El Kebol: (située entre les routes reliant Menzel Kamel et Bougabrine sur la route Essattara et la route nationale n° 1 en direction Mzaougha et Menzel Kamel) - Zone Bhaier - Oued El Kbir - El Kherba - Henchir Hbass - Chaouachin : (située entre les routes reliant Touza Beni Hassen et Beni Hassen Touza à partir du Mahdia traverssant Chaouachin) - Les Terres Domaniales du Centre de Formation Agricole de Jemmel - Parcours El Alelcha - Forêt Oued Assida - Forêt Oued Ezzakar - Forêt Amirat Hatem - Forêt El Khour - El Mellah - Parcours Touazra - Forêt Mrezga (Ouled May) - Forêt Sidi Yaacoub - Forêt El Acherka - Salines de Sehline - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria - Parcours Gareât Sidi Amer .

GOUVERNORAT DE MAHDIA :

Zone Touristique : route n° MC82 de Sidi Massoud au Baghdadi droite - Parcours Domanial de Zelba - Forêt Douira - Parcours El Falta - El Midess El Kebir - El Midess Essghir - Forêt Oued Melamess.

GOUVERNORAT DE SFAK :

Imadat El Khadra - Réserve Naturelle d'El Gounna - Zone Forestière liche - Garaet Dhrâa Ibn Zied El Aâmra - Zone Forestière Tlil El Aajla - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à Manzel Cheker - Zone Forestière Errmed - Sebkhet Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) - Les Iles de Kerkennah - Réserve Naturelle des Iles Knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala - Salines de Thyna et les zones humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d'El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) - Haj Kacem 2 - Agrocombinats: Châal, Essalema, Bouzouita, El Fateh et Bir Ali.

GOUVERNORAT DE GABES :

Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Imadat El Hicha - Imadat Warifan - Imadat El Alaya - Imadat Aârram - Imadat Haddej - Imadat Matmata El Guadima - Imadat Tamezret - Imadat Tchîn - Imadat Dkhilet Toujane - Imadat Zamarten - Imadat Farhat Hached - Imadat El Bahair - Imadat El Mhamela - Imadat Oued Zitoun - Imadat Zoukrata.

GOUVERNORAT DE MEDENINE :

Parc National Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Ile de Djerba - Délégation Médenine Nord - Délégation Zarzis sauf El Aârikat de Imadat Ghrabet et Khaoui El Ghadir - Délégation Ben Guerdane sauf Chahbania, Nafatia, Bouhamed, Boujmel et Khnafes - El Hizma 1, 2, 3, 4, 5 et Labba et Chichma (Médenine Sud) - Dhaher à droite de la route qui relie Bir Zoui et Bir soltane - Délégation Beni Khedeché sauf Warjijen El Hamima - Délégation Sidi Makhlouf sauf El Bedoui, Walja et Kasba - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel et Golf Bougrara - Agro combinats : Sidi Chammekh.

GOUVERNORAT DE TATAOUINE :

Réserve Naturelle d'Oued Dkouk et Parc loisir d'Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc National de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Zone irriguée Mogran - Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - Zone irriguée El Bassatine - Zone irriguée Tamzayet - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Garaâ - Zone irriguée Graguar - Zone irriguée El Arguoub - Zone irriguée el Farech - Zone irriguée Khile - Zone irriguée El Khabta - Zone irriguée El Mazar - Zone irriguée Gordhab - Henchir El Foress - Khoui Swamer - Damer - Dhahret El Fkerine - Forêt Kirchaw - El Maâzoul - Forêt Kssar Oun - Jbel Tataouine - El Frida et El Guedhane - Graâ El Makabla - Zone irriguée Essiouf - Chahbania Garaât El Mghatta - Chabket Garouz - Dakhlet Bir Aouin - Dakhlet El Hachi et Dakhlet Amoud - Rousse Errtem - Dhahret El Hassane - Irrak El Mayet - Lorzot - Jnaïen.

GOUVERNORAT DE GAFSA :

Imadat Kef Derbi y compris la réserve Naturelle de Bouramli - Imadat Dawara y compris Sebkhet Dawara - Imadat Oum Lkssab - Imadat Sidi Boubakar - Imadat Essouitir - Imadat Om laarayess centre - Imadat Tebedit - Richet Naam - Imadat Esgui - Imadat Esseket - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Jbilet El Wossat - Imadat Sened Sud y compris la ferme pilote de Sened - Imadat El Majoura - Sebkhet Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc national de Dj Orbata - Réserve naturelle de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Parcours Collectifs de Groupe Zaâbtia - Dj Sidi Aich - Dj Sened (277296/453 Gafsa) - Dj Thelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) Thelja Sud (T.F 393) - Réserve Naturelle de Thelja - Chaîne Dj Echareb (Dj Oued El Kalb, Châab El Kherfane, Khenguët El Ouâar, Taferma, Bougoutoun El Gsiâa, Safra, Ezzitouna, Askar, Halfaya Essghuira et Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Gtar et Dj Ben Younes et Dj El Aly (T. F. 36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Ayaycha (TF 277252) - Parcours collectifs Ouled Moussa.

GOVERNORAT DE TOZEUR :

Imadat Dghoumes - Imadat Chakmo - Imadat Ouled Ghrissi - Imadat Ettâmir - Imadat Ermitha - Imadat Sondos - Imadat Echbika - Imadat Mades - Parc National de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Les zones humides de Chamsa et Ibn Chabbat et Chott El Gharsa et Nord Chott Djérid.

GOVERNORAT DE KEBILI :

Parc National de Djebil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Oum Aklem - Oued Edharou - Esgui - Zone de Faroune - Echareb El Barrani et El Dakhilani (Projets de protection des eaux et de sols) - Eddakhla et Toul Errebayaa - Garâat Ali et Garâat Bou Flija - El Mohdeth et Bir Younes et Bir Naouar - Les zones humides : Jemna, Nouaiel, Grrêd et Ghidma.

Art. 13 - La chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l'article 12 du présent arrêté. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadats fermées à la chasse.

La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.

Art. 15 - La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 16 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.

L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.

La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.

La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d'adduction.

En outre, des exigences de l'article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le furet pour la chasse.

Art. 17 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2017/2018.

TITRE II

TOURISME DE CHASSE

Art. 18 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'organisation de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hôteliers Tunisiens.

Art. 19 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 1^{er} octobre 2017 et le 28 janvier 2018, pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 1^{er} octobre 2017 et le 29 avril 2018, pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine et Sfax uniquement et entre le 8 décembre 2017 et le 4 mars 2018, pour la chasse aux grives et étourneaux pendant trois jours successifs.

La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.

L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.

L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière Tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.

Art. 20 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de :

- cent dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette,

- pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 8 décembre 2017 au 28 janvier 2018 et deux (2000) milles dinars pour la période du 2 février 2018 au 4 mars 2018.

En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.

Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l'article 3.

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.

La redevance versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.

Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadat) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au sanglier et trois gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la direction générale des forêts.

Art. 21 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.

Art. 22 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.

Art. 23 - Les infractions en matière de chasse feront l'objet de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.

Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé du 24 août 2017, complétant l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellement et sa cession.

La ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1996, fixant les modalités d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain, son renouvellements et sa cession,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 octobre 2002, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique des spécialités pharmaceutiques, en vue de l'autorisation de mise sur le marché, tel que modifié par l'arrêté du 7 mars 2005.

Arrête :

Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'article premier de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé, un alinéa 3 comme suit :

Article premier (alinéa 3) - Le demandeur de l'autorisation de la mise sur le marché peut solliciter l'octroi de la priorisation dans l'étude de son dossier par le laboratoire national de contrôle des médicaments et ce dans les cas suivants :

- les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet de participation aux appels d'offres,
- les médicaments présentant un intérêt majeur pour la santé publique et les médicaments orphelins,
- premier générique d'un princeps,
- les médicaments transformés en fabrication locale.

La demande de priorisation pour les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet de postes d'appel d'offre doit être présentée dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre de l'année précédant l'année de l'appel d'offre.

La priorisation dans l'étude des dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le marché est accordée par décision du ministre de la santé après avis d'une commission spécialisée créée à cet effet dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la santé.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2017.

La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTRE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l'instance nationale pour la prévention de la torture,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, portant fixation des conditions et des modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015, fixant les règles de passation, d'exécution et de contrôle des marchés liés à la spécificité des missions de l'agence technique des télécommunications,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances par intérim,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions des articles premier, 3, 4, 5, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Il est créé un établissement public à caractère non administratif, dénommé l'agence technique des télécommunications, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de tutelle du ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.

Article 3 (nouveau) - L'agence technique des télécommunications, comprend les structures suivantes :

- le directeur général,
- le comité du suivi,
- le secrétariat permanent,
- le conseil d'entreprise.

Article 4 (nouveau) - L'agence technique des télécommunications est dirigée par un directeur général. Sa nomination ainsi que son régime de rémunération sont établis par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- présider le comité du suivi,
- présider le conseil d'entreprise,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- veiller à la réalisation des arrêtés du comité de suivi,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et les dispositions particulières prévues au présent décret gouvernemental,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation des services de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- représenter l'agence auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs,
- représenter l'agence auprès des juridictions,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Article 5 (nouveau) - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme à leurs fonctions et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'agence.

Toutefois, les décisions relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.

A l'exception des ses prérogatives au comité de suivi, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leurs sont dévolues conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 4 (Nouveau)- Le conseil d'entreprise

Article 10 (nouveau) - Conformément aux modalités afférentes à la spécificité des missions de l'agence, le conseil d'entreprise, est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services de l'agence,
- le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclues par l'agence à l'exception de ceux afférents à la spécificité des missions de l'agence,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence.

Et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'agence et qui lui est soumise par le directeur général de l'agence à l'exception des questions relevant du comité du suivi.

Article 11 (nouveau) - Le conseil d'entreprise de l'agence technique des télécommunications est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de la défense nationale,

- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne reconnue pour sa compétence technique ou scientifique, pour assister à la réunion du conseil de l'agence et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Article 12 (nouveau) - Un membre du conseil d'entreprise ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise.

Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d'entreprise doit informer le ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Article 13 (nouveau) - Le conseil d'entreprise de l'agence technique des télécommunications se réunit sur convocation du directeur général de l'agence chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d'entreprise et au ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les observations et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise de l'agence. Le conseil d'entreprise ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quelque soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner des questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14 (nouveau) - Les délibérations du conseil d'entreprise sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'agence technique des télécommunications et cosignées par le président du conseil d'entreprise.

Des copies ou extraits des délibérations à produire sont paraphés par le président et au moins par deux membres du conseil d'entreprise, pour être opposables auprès des tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Ils doivent être transmis à la tutelle dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa préparation.

Article 15 (nouveau) - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'entreprise:

- le suivi des recommandations précédentes du conseil d'entreprise,
- le suivi du fonctionnement de l'entreprise, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'entreprise,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe. Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'entreprise ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur,

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d'exécution,

- le programme d'investissement et les schémas de financement y afférents, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité des missions de l'agence.

CHAPITRE III (Nouveau)

De l'organisation financière

Article 16 (nouveau) - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise de l'agence avant le 31 août de chaque année.

Le directeur général doit, en outre, arrêter le contrat objectif et le soumet au conseil d'entreprise au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat objectif est signé par le ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique et par le directeur général de l'agence.

Article 17 (nouveau) - Le budget de fonctionnement de l'agence technique des télécommunications comprend :

A- En recettes :

- les recettes découlant des activités de l'agence,
- les subventions d'exploitation fournies par l'Etat,
- les subventions, dotations, dons et legs accordés au profit de l'agence,
- les produits des biens meubles et immeubles,
- toutes autres recettes.

B- En dépenses :

- les dépenses d'exploitation et de gestion,
- les amortissements appliqués sur le matériel,

- les frais financiers relatifs aux intérêts et dépenses y rattachés générées des différents emprunts contractés par l'agence,

- toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités de l'agence.

Article 18 (nouveau) - Le budget d'investissement de l'agence technique des télécommunications comprend :

A- En recettes :

- les ressources propres,
- les subventions d'équipement fournies par l'Etat,
- les emprunts,
- toutes autres recettes.

B- En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des bâtiments,
- les dépenses d'équipement diverses,
- les dépenses d'études.

Article 19 (nouveau) - La comptabilité de l'agence technique des télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général de l'agence arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Art. 2 - Le titre "Dispositions diverses" du chapitre IV du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacé par le titre "La tutelle de l'Etat" comprenant les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 suivants :

CHAPITRE IV (Nouveau)

Tutelle de l'Etat

Article 20 - Toute en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité des missions de l'agence, la tutelle du ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique sur l'agence technique des télécommunications, consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats objectifs et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'entreprise de l'agence,
- l'approbation de la création ou la suppression de structures,
- l'approbation des transactions immobilières,
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordées à l'agence,
- l'approbation des emprunts de toute nature,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et de manière générale, en plus des activités de gestion soumises à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et le déroulement de l'activité de l'agence.

Article 21 - Les actes d'approbation par le ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l'article 24 du présent décret gouvernemental pour les contrats objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution du contrat d'objectifs,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'entreprise fixé par l'article 24 du présent décret gouvernemental. Passé le délai indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 24 du présent décret gouvernemental pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Article 22 - Le ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique procède à l'examen des questions suivantes avant de leur transmission à la Présidence du gouvernement pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:

- le statut du personnel de l'agence technique des télécommunications,

- les tableaux de classification des emplois,
- les régimes de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,
- les augmentations salariales,
- la rémunération du directeur général.

Article 23 - L'agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.

Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation, les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agent par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Article 24 - L'agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, au ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique pour l'approbation ou le suivi les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation :

- les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Article 25 - L'agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, à la Présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

- les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai maximum de trois mois de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués,
- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Article 26 - L'agence technique des télécommunications communique, en tenant compte des modalités afférentes à la spécificité de ses missions, au ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de gestion et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, après leur approbation dans les délais indiqués.

Article 27 - Il est nommé auprès de l'agence technique des télécommunications un contrôleur d'Etat et un réviseur légal des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3 - Il est ajouté au décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, un chapitre V comprenant les articles 28 et 29 et un chapitre VI comprenant les articles 30, 31 et 32 suivants :

CHAPITRE V

Dispositions particulières

Article 28 - Il est créé au profit des membres du comité du suivi une prime de présence fixée par décret gouvernemental.

Article 29 - Les dispositions du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015, fixant les règles de passation, d'exécution et de contrôle des marchés liés à la spécificité des missions de l'agence technique des télécommunications restent applicables.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 30 - Sont transférés en pleine propriété à l'agence technique des télécommunications, les biens meubles et immeubles exploités par l'agence à la date de publication du présent décret gouvernemental.

Article 31 - En cas de dissolution de l'agence technique des télécommunications, ses biens seront restitués à l'Etat, qui exécutera les engagements contractés par l'agence et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 32 - Il est créé auprès du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, une commission chargée d'étudier les dossiers des agents qui seront intégrés à l'agence technique des télécommunications. La dite commission est composée des représentants de la Présidence du gouvernement, du ministère des finances et du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique.

Les membres de la commission créée sont désignés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.

Art. 4 - Est supprimée la section 5 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé.

Art. 5 - L'expression "ministère chargé des technologies de l'information et de la communication" citée dans les articles 7 et 9 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacée par l'expression "ministère chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique".

L'expression "décret" citée dans le titre et les articles 7 et 9 du décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013 susvisé, est remplacée par l'expression "décret gouvernemental".

L'expression "le contrôleur des dépenses publiques représentant la Présidence du gouvernement" citée à l'article 3 du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015 susvisé, est remplacée par l'expression "le contrôleur d'Etat auprès de l'agence technique des télécommunications".

Art. 6 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des technologies
de la communication et de
l'économie numérique
Mouhamed Anouar
Maarouf

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 17 août 2017, fixant les conditions et les procédures d'exploitation du service de radioamateur.

Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 26 bis,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, portant approbation du plan national des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 22 juillet 2013,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la redevance d'attribution des fréquences radioélectriques, tel que modifié et complété par l'arrêté du 4 juillet 2009 et l'arrêté du 2 juillet 2012.

Vu l'avis du ministre de la défense nationale,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences.

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les procédures d'exploitation du service de radioamateur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux règlements des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- un radioamateur : personne titulaire d'un certificat radioamateur,

- service d'amateurs : service de radiocommunication ayant pour objectif l'auto-formation, l'intercommunication et l'étude technique effectuées par les amateurs intéressés par la technique radioélectrique à titre personnel et sans intérêt pécuniaire,

- station radioamateur : équipement radioélectrique mis au service des amateurs.

Art. 3 - Toute personne désirant exploiter un service de radioamateur doit obtenir à cet effet un certificat radioamateur délivré par l'agence nationale des fréquences comportant un indicatif d'appel spécifique au radioamateur.

L'installation et l'exploitation des équipements radioélectriques dédiés à ce service s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 52 du code des communications.

Chapitre II

Certificat radioamateur

Art. 4 - L'agence nationale des fréquences organise un examen pour l'obtention du certificat radioamateur conformément aux dispositions du présent arrêté à la suite duquel, des certificats signés sont octroyés aux admis.

Art. 5 - Les catégories des certificats radioamateurs sont fixées comme suit :

- certificat radioamateur de la classe 1,
- certificat radioamateur de la classe 2.

Chaque classe est autorisée d'exploiter uniquement ses propres bandes de fréquences radioélectriques et ses classes d'émission telles que prévues par l'annexe du présent arrêté.

Art. 6 - Toute personne désirant passer l'examen pour l'obtention d'un certificat radioamateur, doit adresser une demande à l'agence nationale des fréquences par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout document électronique fiable ou par dépôt direct auprès de l'agence contre un récépissé.

Cette demande comprend, obligatoirement, les documents suivants :

- un formulaire fourni par l'agence dûment rempli et signé par le demandeur,
- une copie de la carte d'identité nationale du demandeur,
- trois photos du demandeur,
- le bulletin n° 3,
- la carte de séjour pour les étrangers.

Art. 7 - Les examens pour l'obtention du certificat radioamateur, comprennent les épreuves suivantes organisées, préparées et supervisées par l'agence nationale des fréquences :

1- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 2,

2- épreuve portant sur les règlements des radiocommunications et les conditions d'installation des équipements radioamateur avec une deuxième épreuve portant sur les techniques radioélectriques, de l'électricité, de la radioélectricité et l'électronique, pour le passage de l'examen d'obtention du certificat radioamateur de classe 1.

Une note supérieure ou égale à dix (10) sur vingt (20) est exigée pour l'admission à chaque épreuve.

En cas d'échec à l'une des épreuves relatives à l'examen de l'octroi d'un certificat radioamateur de classe 1, le candidat est exempté de passage de l'épreuve dans lequel il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, et ce, pour une durée maximale d'un (1) an.

Tout candidat ayant des besoins spécifiques et justifiant un taux d'incapacité permanente supérieur ou égale à 70%, bénéficie du triple de temps accordé pour passer les examens précités.

Art. 8 - L'agence nationale des fréquences peut octroyer l'équivalence aux certificats radioamateur obtenus en dehors du cadre des dispositions du présent arrêté, sous réserve de conformité du contenu de l'examen aux dispositions prévues par l'article 7 du présent arrêté ou de réciprocité pour les étrangers et ce suite à une demande adressée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté plus une copie du certificat radioamateur et d'une copie d'un document prouvant le contenu du programme de l'épreuve.

Chapitre III

Exploitation d'une station radio-amateur

Art. 9 - L'attribution, la modification et l'annulation de l'approbation pour l'exploitation d'une station radioamateur et de l'indicatif d'appel sont effectuées par l'agence nationale des fréquences conformément aux dispositions du code des télécommunications et du plan national des fréquences radioélectriques.

Art. 10 - Une approbation provisoire est accordée pour les radioamateurs étrangers pour exploiter un équipement radioamateur sous la supervision d'une association radioamateur nationale agréée, sous réserve de réciprocité du traitement et de la fourniture d'une demande et d'une copie du certificat radioamateur propre au demandeur du service.

Art. 11 - L'agence nationale des fréquences établie et publie un annuaire officiel comportant les noms, les adresses et les indicatifs d'appels des radioamateurs agréés.

Tout radioamateur peut adresser une demande écrite pour le changement et la non publication de son indicatif d'appel à un annuaire ci-dessus mentionné, dans ce cas, l'agence nationale des fréquences lui accorde un nouveau indicatif tout en gardant la même structure alphanumérique.

Chapitre IV

Obligations du radioamateur

Art. 12 - Tout utilisateur d'une station radioamateur est soumis aux dispositions du code des télécommunications, du règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications et notamment les articles 1.56 et 25, à cet effet il est tenu de ce qui suit :

- informer l'agence nationale des fréquences, dans un mois au maximum, de tout changement de domicile,

- ne pas coder ou chiffrer les opérations d'émission, et utiliser une langue reconnue par l'union internationale des télécommunications,

- utiliser la station avec son indicatif d'appel et conformément aux règlements radiocommunications.

- s'assurer de ne pas engendrer des interférences néfastes aux communications déjà existantes, et en cas d'interférence, l'amateur doit modifier le rythme d'exploitation de sa station ou la renforcer par des équipements techniques nécessaires pour éliminer ces interférences,

- l'ouverture de chaque opération de communication par la présentation de son indicatif d'appel,

- ne pas exploiter la même fréquence d'une façon permanente,

- s'engager à ne pas passer des messages de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique.

Art. 13 - En cas de catastrophes naturelles les radioamateurs s'engagent, en coordination avec l'agence nationale des fréquences, à mettre à disposition les stations qu'ils utilisent pour fournir les communications nécessaires afin de contribuer à la protection des personnes et des propriétés publiques et privés

Art. 14 - Il est strictement interdit aux radioamateurs de connecter la station directement ou indirectement à un réseau public des télécommunications ou à un réseau privé indépendant ou tout autre service de télécommunication.

Il leur est également interdit d'installer et d'exploiter les stations radioamateur à bord des aéronefs.

Art. 15 - L'amateur doit tenir un journal pour la station, à pages numérotées en série et cachetées par l'agence nationale des fréquences dans lequel il enregistre tout les données relatives à chaque opération de communication effectuée, et ce, comme suit :

- la date et l'heure du début et de la fin de la communication,

- l'indicatif d'appel des correspondants,

- la fréquence utilisée,

- le type et le but de la communication.

Il est tenu de conserver ce journal pour une durée minimale d'un an et de le présenter, à la demande, aux agents de contrôle et de le présenter à l'agence nationale des fréquences à la fin de chaque année.

Art. 16 - Tout radioamateur ayant un indicatif d'appel et autorisé d'exploiter un équipement radioamateur individuel ou commun, est tenu respecter les obligations prévues par le code des télécommunications et notamment ses articles 54, 55 et 56, les dispositions du présent arrêté et les mesures prises par l'agence nationale des fréquences dans le cadre de l'organisation de ce service.

Chapitre V

Les infractions et les sanctions

Art. 17 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'agence nationale des fréquences.

Art. 18 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le code des télécommunications et après audition de la personne concernée, les sanctions suivantes peuvent être infligées au contrevenant aux dispositions du présent arrêté :

Sanctions de premier degré :

- la mise en garde du contrevenant.

- la mise en demeure du contrevenant par une lettre recommandée avec accusé de réception le rappelant à l'obligation de lever l'infraction dans un délai maximum de 30 jours de la date de la réception de la mise en demeure,

- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et la suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateur avec apposition de scellés sur la station pour une durée de trois (3) mois.

Sanctions de deuxième degré :

- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de six (6) mois,

- interdire le passage d'examen pour l'obtention du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée d'une année,

- du certificat suivant et suspension de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de trois (3) ans,

- suspension du certificat et de l'approbation pour l'utilisation des fréquences d'amateurs avec apposition de scellés sur la station pour une durée de cinq (5) ans,

- retrait du certificat et de l'indicatif d'appel et la radiation définitive du nom de l'amateur de la liste finale des amateurs tunisiens agréés.

En cas où l'amateur a intentionnellement violé l'une des sanctions d'interdictions prévues par le présent article, la sanction suivante lui sera infligée directement et en cas de répétition de violation de la période d'interdiction, l'approbation sera retirée.

Art. 19 - Les sanctions prévues par le présent arrêté sont infligées en vertu d'une décision motivée par l'agence nationale de fréquences sur la base du principe de proportionnalité entre la sanction et l'infraction commise. A cet effet, l'agence nationale de fréquences peut se saisir d'office ou sur proposition du :

- ministère de l'intérieur,
- ou du ministère de la défense nationale,
- du ministère de la justice,
- ou sur la base d'un rapport d'infractions adressé par des instances ou des organismes nationaux ou internationaux connexes.

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Art. 20 - Les titulaires d'approbations pour l'utilisation des équipements radioamateurs délivrées avant la publication du présent arrêté, conservent leurs classes et leurs indicatifs d'appel personnels.

Néanmoins, ils doivent régler leurs situations conformément aux dispositions du présent arrêté, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique

Mouhamed Anouar Maarouf

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Bandes de fréquences radioélectriques et classes d'émission autorisées en fonction des classes de certificats radioamateur

Classe du certificat	Bandes de fréquences radioélectriques	Classe d'émission
Classe 1	Bande de fréquences (1830 - 1850) Khz	A1A, A1B, A1D.
		A2A, A2B, A2D.
	Bande de fréquences (3500 - 3800) Khz	A3E, A3F, A3C, C3F.
	Bande de fréquences (7000 - 7200) Khz	F1A, F1B, F1D, F2A, F2B F2D.
	Bande de fréquences (14000 - 14350) Khz	F3C, F3E, F3F.
		G1D, G2D, G3C, G3E, G3F.
	Bande de fréquences (18068 -18168) Khz	
	Bande de fréquences (21000 - 21450) Khz	R3C, R3D, R3E.
	Bande de fréquences (24890 - 24990) Khz	J1D, J3C, J3E, J7B.
	Bande de fréquences (28 - 29.7) Mhz	
Classe 2	Bande de fréquences (144 - 146) Mhz	A1A, A2A, A3E.
	Bande de fréquences (430 - 440) Mhz	G3E, J3E, F3E.
	Bande de fréquences (24 - 24.05) Ghz	
	Bande de fréquences (144 - 146) Mhz	A1A, A2A, A3E.
		G3E, J3E, F3E.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 5 septembre 2017.

Est mis fin aux fonctions de Madame Insaf Gargouri, conseiller des services publics, sous-directeur au bureau de la coopération internationale et des relations extérieures, au ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, à compter du 15 juin 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2017-986 du 17 août 2017, fixant les conditions de contractualisation pour assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,

Vu le décret n° 81-622 du 9 mai 1981, relatif aux emplois fonctionnels pouvant être prévus dans le cadre de l'animation culturelle,

Vu le décret n° 83-20 du 14 janvier 1983, fixant les statuts particuliers aux maisons du peuple et de la culture dépendant du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2013-1440 du 22 avril 2013, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux de la culture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions de contractualisation pour assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué.

La priorité d'assurer les séances d'animation visées au paragraphe précédant est octroyée aux personnes physiques ayant des compétences dans les spécialités en relation avec les domaines culturels, artistiques et scientifiques. En cas d'empêchement, les établissements précités peuvent conclure des contrats avec les agents publics pour assurer les séances d'animation culturelle, et ce, après obtention d'une autorisation préalable de chef de l'administration concernée conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Le commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine concerné publie ses besoins dans le domaine d'animation culturelle. La sélection et l'évaluation des compétences exigées s'effectuent en se basant sur des critères liés à la formation et l'expérience dans les spécialités requises.

Art. 2 - Les animateurs mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont chargés notamment des missions suivantes :

- aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines culturels, artistiques et scientifiques, et ce, en utilisant les techniques de l'animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,

- aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,

- animer les clubs en utilisant les techniques d'animation culturelle,

- contribuer à élaborer des programmes pour les activités des clubs qui se situent dans les complexes culturelles et les maisons de la culture et les exécuter,

- participer aux travaux des commissions d'arbitrage dans les compétitions culturelles et les jeux intellectuels et électroniques.

Art. 3 - Le contrat d'animation culturelle est conclu entre le commissaire régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine ou le directeur du complexe culturel d'une part et l'animateur chargé d'assurer les séances d'animation culturelle d'autre part, et ce, pour une période d'une année renouvelable.

Le contrat n'entre en vigueur qu'après son approbation par l'autorité de tutelle dans un délai qui ne dépasse pas quinze (15) jours à partir de la date de la réception de contrat.

Art. 4 - Les montants de rémunération de séances d'animation culturelle sont fixés conformément au tableau suivant :

L'agent public				L'agent non public			
L'activité	Catégorie de l'animateur	Le montant de rémunération	Nombre de séances/nombre des heures de travail	L'activité	Catégorie de l'animateur	Le montant de rémunération	Nombre de séances/nombre des heures de travail
- contribuer à élaborer des programmes pour les activités des clubs qui se situent dans les complexes culturelles et les maisons de la culture et les exécuter. - animer les clubs en utilisant les techniques d'animation culturelle. - aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine. - aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines culturels, artistiques et scientifiques, et ce, en utilisant les techniques de l'animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine.	Agent public appartenant à la sous-catégorie A1	20 dinars la séance	Deux séances par semaine au maximum avec une moyenne de deux (2) heures par séance.	- contribuer à élaborer des programmes pour les activités des clubs qui se situent dans les complexes culturelles et les maisons de la culture et les exécuter. - animer les clubs en utilisant les techniques d'animation culturelle.	Titulaire du diplôme du maître ou du diplôme d'études approfondies	35 dinars la séance	Trois séances par semaine au maximum avec une moyenne de deux (2) heures par séances.
	Agent public appartenant à la sous-catégorie A2 ou A3	15 dinars la séance		- aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine.	Titulaire du diplôme de maîtrise ou du diplôme national de licence.	25 dinars la séance	
	Agent public appartenant à la catégorie B	10 dinars la séance		- aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines culturels, artistiques et scientifiques, et ce, en utilisant les techniques de l'animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine.	Ayant une compétence dans les spécialités liées au domaine de l'activité du complexe culturel et la maison de culture ou titulaire de diplôme de baccalauréat ou son équivalent.	20 dinars la séance	

Art. 5 - La rémunération des animateurs susvisés à l'article premier de présent décret gouvernemental est imputée sur les budgets des commissariats régionaux de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 6 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Pour Contreseing
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-987 du 17 août 2017, fixant les modalités de calcul du coût de transport gratuit des agents et des cadres des corps actifs dans les moyens du transport public des sociétés nationales et régionales de transport terrestre.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009 et notamment son article 68,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment son article 12,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre du transport et du ministre des finances du 25 juin 1998, fixant les conditions de gratuité du transport des agents des services douaniers,

Vu l'arrêté du ministre du transport et de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 24 juin 2011, portant détermination des conditions selon lesquelles les agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur bénéficient de la gratuité du transport,

Vu l'arrêté du ministre de la justice, du ministre du transport et du ministre des finances du 15 août 2011, selon lesquelles les agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice bénéficient de la gratuité du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les agents et les cadres des corps actifs des ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense nationale, des services douaniers et des services de l'office national de la protection civile bénéficient de la gratuité du transport urbain, régional et interurbain sur les lignes intérieures de transport public collectif exploitées par les sociétés nationales et régionales de transport terrestre, conformément aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le coût annuel de la gratuité du transport est fixé d'une façon forfaitaire, en vertu de décisions communes du ministre des finances et du ministre du transport d'une part et des ministres et du directeur général de l'office national de la protection civile citée à l'article premier du présent décret gouvernemental d'autre part, ces décisions fixent le quota déterminé pour chaque société du transport.

Art. 3 - Les ministères cités à l'article premier du présent décret gouvernemental et l'office national de la protection civile signent des conventions avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre qui comportent le coût des services offerts, tel que fixé par les décisions communes prévues à l'article 2, les montants déterminés seront versés sur quatre tranches égales au début de chaque trimestre.

Art. 4 - Sont imputées sur le budget du ministère concernée et sur le budget de l'office national de la protection civile, les coûts des services rendus par les sociétés nationales et régionales de transport terrestre au profit de leurs agents.

Art. 5 - Les agents et les cadres bénéficiant de la gratuité du transport, prévus à l'article premier, sont tenus de présenter leurs cartes professionnelles à l'occasion de l'utilisation des moyens du transport public appartenant aux sociétés nationales et régionales de transport terrestre.

Art. 6 - Le ministre du transport, le ministre de la justice, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Le ministre de l'intérieur

Hédi Mejdoub

Le ministre des finances par intérim

Mouhamed Fadhel

Abdelkefi

Le ministre du transport

Anis Ghedira

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
--

Décret gouvernemental n° 2017-988 du 17 août 2017, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par les personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports et de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-957 du 2 novembre 1974, fixant l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories des personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports, exerçant dans les établissements d'enseignement et les institutions socio-éducatives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 83-1105 du 28 novembre 1983,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, portant statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016- 152 du 25 janvier 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article Premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent l'horaire hebdomadaire de service dû par les personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 2 - L'horaire hebdomadaire de service dû par les personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance est fixé comme suit :

Sous corps	Grades	Horaire hebdomadaire		
		L'ancienneté générale est moins de 20 ans	L'ancienneté générale est égale ou plus de 20 ans et moins de 25 ans	L'ancienneté générale est égale ou plus de 25 ans
A/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les collèges et les lycées.	- Professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, - Professeur principal émérite d'éducation physique. - Professeur principal hors classe d'éducation physique. - Professeur principal d'éducation physique. - Professeur émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, - Professeur émérite d'éducation physique. - Professeur hors classe d'éducation physique. - Professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique. - Professeur du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique.	18 heures de service effectif.	16 heures de service effectif.	15 heures de service effectif.
		20 heures réparties comme suit : - 18 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.	18 heures réparties comme suit : - 16 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.	17 heures réparties comme suit : - 15 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.
B/ Le sous-corps des enseignants d'éducation physique exerçant dans les écoles primaires.	- Professeur émérite d'éducation physique aux écoles primaires, - Professeur principal hors classe d'éducation physique aux écoles primaires, - Professeur principal d'éducation physique aux écoles primaires, - Professeur d'éducation physique aux écoles primaires.	18 heures de travail effectif	16 heures de travail effectif	15 heures de travail effectif
	- Maître d'application principal hors classe d'éducation physique, - Maître d'application principal d'éducation physique.	18 heures de travail effectif	16 heures de travail effectif	15 heures de travail effectif
	- Maître d'application d'éducation physique.	20 heures de service effectif	20 heures de service effectif	20 heures de service effectif
	- Maître principal d'éducation physique.	25 heures de service effectif	25 heures de service effectif	25 heures de service effectif
C/ Le sous-corps des cadres de l'animation socio-éducative.	- Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, - Professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur principal de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance. - Professeur de la jeunesse et de l'enfance.	18 heures de service effectif	16 heures de service effectif	15 heures de service effectif
	Educateur	20 heures réparties comme suit : - 18 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.	18 heures réparties comme suit : - 16 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.	17 heures réparties comme suit : - 15 heures de travail effectif - deux heures pour améliorer le niveau professionnel.

Art. 3 - L'horaire hebdomadaire de service dû par les personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance est réduit suivant les proportions et les cas suivants :

- une heure d'abattement au profit de chaque enseignant assurant de six (6) heures à onze (11) heures de service dans les classes terminales de l'enseignement secondaire. L'abattement sera de deux heures au profit du professeur qui assure douze heures et plus de service dans les classes terminales,

- une heure d'abattement au profit de chaque enseignant chargé de la coordination dans sa discipline. Toutefois, cet abattement n'est accordé qu'au profit d'un seul enseignant dans chaque établissement et à condition que le nombre des enseignants est au moins égal à 4,

- deux heures d'abattement au profit de l'enseignant chargé d'aider les étudiants stagiaires,

- une heure d'abattement au profit de chaque enseignant assurant au moins dix heures de service dans des classes comptant au moins 34 élèves,

- 3 heures d'abattement aux profits des personnels enseignants durant leur première année de stage.

En aucun cas, le cumul des abattements, visés au présent article, ne doit dépasser trois (3) heures. Au delà, sera compté des heures supplémentaires.

Art. 4 - Si le service est assuré dans deux établissements éloignés et situés dans deux localités distantes de plus de 10 km d'après le parcours des moyens de transport public terrestre, une heure du complément de ce service compte pour une heure et demi.

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 6 - La ministre des affaires de la jeunesse et des sports, la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et le ministre des finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances par
intérim

Mouhamed Fadhel
Abdelkefi

La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport

Majdouline Cherni
La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance
Naziha Labidi

Arrêté du chef du gouvernement du 18 août 2017, portant réorganisation des commissions administratives paritaires à la conservation de la propriété foncière.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et notamment son article premier,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 30 mai 1995, portant réorganisation des commissions administratives paritaires à la conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier - Le nombre des commissions administratives paritaires à la conservation de la propriété foncière est fixé comme suit :

- 1^{ère} commission : inspecteur général, inspecteur en chef, inspecteur central de la propriété foncière, rédacteur général d'actes, rédacteur en chef d'actes, rédacteur principal d'actes et rédacteur d'actes à la conservation de la propriété foncière et grades équivalents,

- 2^{ème} commission : inspecteur de la propriété foncière et rédacteur adjoint d'actes à la conservation de la propriété foncière et grades équivalents,

- 3^{ème} commission : attaché d'inspection de la propriété foncière et grades équivalents,

- 4^{ème} commission : contrôleur de la propriété foncière et grades équivalents,

- 5^{ème} commission : agent de constatation de la propriété foncière et grades équivalents,

- 6^{ème} commission : préposé de la propriété foncière et grades équivalents,

- 7^{ème} commission : ouvriers de la 1^{ère} unité à la conservation de la propriété foncière : catégories I, II et III,

- 8^{ème} commission : ouvriers de la 2^{ème} unité à la conservation de la propriété foncière : catégories IV, V, VI et VII,

- 9^{ème} commission : ouvriers de la 3^{ème} unité à la conservation de la propriété foncière : catégorie VIII, IX et X.

Art. 2 - Le nombre des membres de chaque commission prévue à l'article premier du présent arrêté est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant l'administration choisis parmi les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade de la sous-catégorie A2 et désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et deux membres titulaires et deux membres suppléants élus représentant les agents. Lorsque le nombre des agents relevant d'une commission est inférieur à vingt (20), le nombre des représentants des agents est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant au moins la fonction de chef de service ou un emploi équivalent et désigné à cet effet par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 3 - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté susvisé du 30 mai 1995.

Art. 4 - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 18 août 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JUILLET 2017

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	400 892 457
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	400 598 295
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	61 275 869
Avoirs en devises	12 502 515 984
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	7 761 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	986 905 397
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 892 661 994
Portefeuille-titres de participation	38 471 031
Immobilisations	43 491 237
Débiteurs divers	36 120 028
Comptes d'ordre et à régulariser	162 601 477
	24 288 905 562
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	11 013 735 421
Comptes courants des banques et des établissements financiers	227 905 907
Compte central du Gouvernement	1 538 234 294
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 135 849 867
Allocations de droits de tirage spéciaux	921 401 952
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 567 060 071
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 616 746 727
Comptes étrangers en devises	101 716 840
Autres engagements en devises	827 331 039
Valeurs en cours de recouvrement	7 132 351
Ecarts de conversion et de réévaluation	3 097 448 670
Créditeurs divers	104 353 867
Comptes d'ordre et à régulariser	985 558 841
Capital	6 000 000
Réserves	138 090 697
Autres capitaux propres	248 466
Résultats reportés	90 552
	24 288 905 562

**SITUATION GENERALE DECADEIRE
AU 31 JUILLET 2017**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	403 319 972
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	400 598 295
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	61 028 380
Avoirs en devises	11 977 472 408
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	8 164 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	986 905 397
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 892 661 994
Portefeuille-titres de participation	38 029 889
Immobilisations	43 497 298
Débiteurs divers	36 175 174
Comptes d'ordre et à régulariser	180 709 478
	24 186 770 078
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	11 185 443 443
Comptes courants des banques et des établissements financiers	439 053 538
Compte central du Gouvernement	1 354 824 347
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 148 087 165
Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	20 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	917 680 472
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 567 060 071
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 421 406 749
Comptes étrangers en devises	114 873 902
Autres engagements en devises	673 451 342
Valeurs en cours de recouvrement	5 139 951
Ecarts de conversion et de réévaluation	3 082 567 101
Créditeurs divers	105 792 627
Comptes d'ordre et à régulariser	1 006 924 972
Capital	6 000 000
Réserves	138 125 380
Autres capitaux propres	248 466
Résultats reportés	90 552
	24 186 770 078

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 AOUT 2017**

		(en dinar)
<u>ACTIF</u>		
Encaisse-or		403 319 972
Souscriptions aux organismes internationaux		2 371 793
Position de réserve au FMI		400 598 295
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux		11 979 663
Avoirs en devises		12 004 380 512
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire		8 690 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market		986 905 397
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires		1 892 661 994
Portefeuille-titres de participation		38 060 610
Immobilisations		45 484 718
Débiteurs divers		37 136 991
Comptes d'ordre et à régulariser		172 056 302
		24 684 956 247
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>		
Billets et monnaies en circulation		11 241 987 646
Comptes courants des banques et des établissements financiers		211 919 050
Compte central du Gouvernement		1 836 070 260
Comptes spéciaux du Gouvernement		1 131 886 402
Allocations de droits de tirage spéciaux		917 268 308
Comptes courants en dinars des organismes étrangers		1 567 185 957
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens		2 550 012 007
Comptes étrangers en devises		74 951 021
Autres engagements en devises		807 784 426
Valeurs en cours de recouvrement		5 739 949
Ecart de conversion et de réévaluation		3 075 612 539
Créditeurs divers		103 786 695
Comptes d'ordre et à régulariser		1 016 287 148
Capital		6 000 000
Réserves		138 125 821
Autres capitaux propres		248 466
Résultats reportés		90 552
		24 684 956 247

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 AOUT 2017**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	403 319 972
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	400 598 295
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 254 691
Avoirs en devises	11 976 005 188
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	8 073 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	986 905 397
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 892 661 994
Portefeuille-titres de participation	38 070 507
Immobilisations	45 498 019
Débiteurs divers	37 875 188
Comptes d'ordre et à régulariser	178 784 237
	24 046 345 281
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	11 305 819 491
Comptes courants des banques et des établissements financiers	331 390 488
Compte central du Gouvernement	685 253 147
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 187 733 631
Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	99 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	914 472 902
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 567 185 957
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 711 589 454
Comptes étrangers en devises	72 375 851
Autres engagements en devises	807 755 055
Valeurs en cours de recouvrement	6 151 685
Ecart de conversion et de réévaluation	3 070 353 069
Créditeurs divers	103 661 170
Comptes d'ordre et à régulariser	1 039 138 401
Capital	6 000 000
Réserves	138 125 962
Autres capitaux propres	248 466
Résultats reportés	90 552
	24 046 345 281

مجلة الشغل

2017

الثنى : 15,000 د

ردم ك : 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2017

ردم ك : 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2017

I S B N : 978-9973-39-084-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU TRAVAIL

2017



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus